

형법

Act No. 0, ,

Act No. 293, Sep. 18, 1953

Act No. 2745, Mar. 25, 1975

Act No. 4040, Dec. 31, 1988

Act No. 5057, Dec. 29, 1995

Act No. 5454, Dec. 13, 1997

Act No. 6543, Dec. 29, 2001

Act No. 7077, Jan. 20, 2004

Act No. 7427, Mar. 31, 2005

Act No. 7623, Jul. 29, 2005

Act No. 10259, Apr. 15, 2010

Act No. 11574, Dec. 18, 2012

Act No. 11731, Apr. 5, 2013

Act No. 12575, May 14, 2014

Act No. 12898, Dec. 30, 2014

Act No. 13719, Jan. 6, 2016

Act No. 14178, May 29, 2016

Act No. 14415, Dec. 20, 2016

Act No. 15163, Dec. 12, 2017

Act No. 15793, Oct. 16, 2018

Act No. 15982, Dec. 18, 2018

Act No. 17265, May 19, 2020

Act No. 17511, Oct. 20, 2020

Act No. 17571, Dec. 8, 2020

Act No. 19582, Aug. 8, 2023

제1편 총칙

PART I GENERAL PROVISIONS

제1장 형법의 적용범위

CHAPTER I LIMIT OF APPLICABILITY OF CRIMINAL CODE

제1조 (범죄의 성립과 처벌)

- ① 범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다.
- ② 범죄 후 법률이 변경되어 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하게 되거나 형이 구법(舊法)보다 가벼워진 경우에는 신법(新法)에 따른다.
- ③ 재판이 확정된 후 법률이 변경되어 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하게 된 경우에는 형의 집행을 면제한다.

Article 1 (Criminality and Punishability of Acts)

- (1) The criminality and punishability of an act shall be governed by a statute in effect at the time of the commission of that act.
- (2) Where a statute is changed after the commission of a crime, and the relevant act thereby no longer constitutes a crime under the new statute or the punishment therefor under the new statute becomes less heavy than under the previous one; the new statute shall apply.
- (3) Where a statute is changed after the sentence for a crime has become final and conclusive and the relevant act thereby no longer constitutes a crime, the execution of the punishment shall be remitted.

제2조 (국내범)

본법은 대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인에게 적용한다.

Article 2 (Domestic Crimes)

This Act shall apply to both Korean nationals and aliens who commit crimes in the territory of the Republic of Korea.

제3조 (내국인의 국외범)

본법은 대한민국영역외에서 죄를 범한 내국인에게 적용한다.

Article 3 (Crimes by Koreans outside Korea)

This Act shall apply to all Korean nationals who commit crimes outside the territory of the Republic of Korea.

제4조 (국외에 있는 내국선박 등에서 외국인이 범한 죄)

본법은 대한민국영역외에 있는 대한민국의 선박 또는 항공기내에서 죄를 범한 외국인에게 적용한다.

Article 4 (Crimes by Aliens on Board Korean Vessel outside Korea)

This Act shall apply to aliens who commit crimes on board a Korean vessel or Korean aircraft outside the territory of the Republic of Korea.

제5조 (외국인의 국외범)

본법은 대한민국영역외에서 다음에 기재한 죄를 범한 외국인에게 적용한다.

1. 내란의 죄
2. 외환의 죄
3. 국기에 관한 죄
4. 통화에 관한 죄
5. 유가증권, 우표와 인지에 관한 죄
6. 문서에 관한 죄중 제225조 내지 제230조
7. 인장에 관한 죄중 제238조

Article 5 (Crimes by Aliens outside Korea)

This Act shall apply to aliens who commit any of the following crimes outside the territory of the Republic of Korea:

1. Crimes concerning insurrection;
2. Crimes concerning foreign aggression;
3. Crimes concerning the national flag;
4. Crimes concerning currency;
5. Crimes concerning securities, postage, and revenue stamps;
6. Crimes specified in Articles 225 through 230 among crimes concerning documents;
7. Crimes specified in Article 238 among crimes concerning seals.

제6조 (대한민국과 대한민국국민에 대한 국외범)

본법은 대한민국영역외에서 대한민국 또는 대한민국국민에 대하여 전조에 기재한 이외의 죄를 범한 외국인에게 적용한다. 단 행위지의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하거나 소추 또는 형의 집행을 면제할 경우에는 예외로 한다.

Article 6 (Foreign Crimes against Republic of Korea and Korean National outside Korea)

This Act shall apply to aliens who commit crimes, other than those specified in the preceding Article, against the Republic of Korea or her nationals outside the territory of the Republic of Korea: Provided, That this shall not apply where such acts under Act in effect at the time of the act do not constitute a

crime, or the prosecution thereof or the execution of the punishment therefor is remitted.

제7조 (외국에서 집행된 형의 산입)

죄를 지어 외국에서 형의 전부 또는 일부가 집행된 사람에 대해서는 그 집행된 형의 전부 또는 일부를 선고하는 형에 산입한다.

Article 7 (Inclusion of Sentence Executed Abroad)

If an offender has undergone the whole or partial execution of sentence imposed abroad because of crime, the sentence either wholly or partially executed shall be included in the sentence to be declared in Korea.

제8조 (총칙의 적용)

본법 총칙은 타법령에 정한 죄에 적용한다. 단, 그 법령에 특별한 규정이 있는 때에는 예외로 한다.

Article 8 (Application of General Provisions)

The general provisions of this Act shall also apply to such crimes as are provided by other statutes or regulations unless provided otherwise by such statutes or regulations.

제2장 죄

CHAPTER II CRIME

제1절 죄의 성립과 형의 감면

Section 1 Commission of Crime and Mitigation or Exemption of Sentence

제9조 (형사미성년자)

14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다.

Article 9 (Criminal Minors)

The act of a person under fourteen years of age shall not be punished.

제10조 (심신장애인)

① 심신장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다.

② 심신장애로 인하여 전항의 능력이 미약한 자의 행위는 형을 감경할 수 있다. < 2018. 12. 18. >

③위험의 발생을 예견하고 자의로 심신장애를 야기한 자의 행위에는 전2항의 규정을 적용하지 아니한다.

Article 10 (Persons with Mental Disorders)

(1) The act of a person who, because of mental disorder, is unable to make discriminations or to control one's will, shall not be punished.

(2) For act of a person who, because of mental disorder, is deficient in the abilities mentioned in the preceding paragraph, the punishment may be mitigated. <Amended on Dec. 18, 2018>

(3) The provisions of the preceding two paragraphs shall not apply to the act of a person who, in anticipation of danger of a crime, has intentionally incurred his or her mental disorder.

제11조 (청각 및 언어 장애인)

듣거나 말하는 데 모두 장애가 있는 사람의 행위에 대해서는 형을 감경한다.

Article 11 (Persons with Hearing or Speech Impairment)

Punishment shall be mitigated for the act of a person with disability both in hearing or speaking.

제12조 (강요된 행위)

저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명, 신체에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박에 의하여 강요된 행위는 벌하지 아니한다.

Article 12 (Act Compelled)

An action compelled by either irresistible force or threat against the life or body of the compelled person or his or her relatives which cannot be protected shall not be punishable.

제13조 (고의)

죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다.

Article 13 (Intent)

An act performed through ignorance of the facts that constitute a crime shall not be punishable: Provided, That this shall not apply where a statute provides otherwise.

제14조 (과실)

정상적으로 기울여야 할 주의(注意)를 게을리하여 죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다.

Article 14 (Negligence)

An act performed through ignorance of the facts that constitute a crime by neglect of normal attention, shall be punishable only when prescribed so by a statute.

제15조 (사실의 착오)

- ① 특별히 무거운 죄가 되는 사실을 인식하지 못한 행위는 무거운 죄로 벌하지 아니한다.
- ② 결과 때문에 형이 무거워지는 죄의 경우에 그 결과의 발생을 예견할 수 없었을 때에는 무거운 죄로 벌하지 아니한다.

Article 15 (Misunderstanding of Fact)

- (1) An act performed through ignorance of the facts that constitute especially more serious crimes shall not be punishable for such serious crimes.
- (2) Crimes for which punishment becomes heavier due to results thereof, shall not be punishable for more serious crimes if such results were not foreseeable.

제16조 (법률의 착오)

자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다.

Article 16 (Misunderstanding of Law)

When a person commits a crime not knowing that his or her act constitutes a crime under existing statutes or regulations, he or she shall not be punishable if the misunderstanding is based on reasonable grounds.

제17조 (인과관계)

어떤 행위라도 죄의 요소되는 위험발생에 연결되지 아니한 때에는 그 결과로 인하여 벌하지 아니한다.

Article 17 (Causation)

Any act which is not connected with the danger which is an element of a crime, it shall not be punishable for the results.

제18조 (부작위범)

위험의 발생을 방지할 의무가 있거나 자기의 행위로 인하여 위험발생의 원인을 야기한 자가 그 위험발생을 방지하지 아니한 때에는 그 발생된 결과에 의하여 처벌한다.

Article 18 (Crime Committed through Omission)

When a person who, having a duty to prevent the occurrence of danger, or having caused the occurrence of danger, does not prevent the occurrence of danger, that person shall be punished in accordance with the results of such danger.

제19조 (독립행위의 경합)

동시 또는 이시의 독립행위가 경합한 경우에 그 결과발생의 원인된 행위가 판명되지 아니한 때에는 각 행위를 미수범으로 처벌한다.

Article 19 (Concurrence of Independent Act)

When a series of independent acts concur at the same time or at different times, each act shall be punished as an attempted crime, if it is not ascertainable which act has produced the result thereof.

제20조 (정당행위)

법령에 의한 행위 또는 업무로 인한 행위 기타 사회상규에 위배되지 아니하는 행위는 벌하지 아니한다.

Article 20 (Justifiable Act)

An act which is conducted in accordance with statutes or regulations, or in pursuance of accepted business practices, or other acts which does not violate the social rules shall not be punishable.

제21조 (정당방위)

- ① 현재의 부당한 침해로부터 자기 또는 타인의 법익(法益)을 방위하기 위하여 한 행위는 상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다.
- ② 방위행위가 그 정도를 초과한 경우에는 정황(情狀)에 따라 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다.
- ③ 제2항의 경우에 야간이나 그 밖의 불안한 상태에서 공포를 느끼거나 경악(驚愕)하거나 흥분하거나 당황하였기 때문에 그 행위를 하였을 때에는 벌하지 아니한다.

Article 21 (Self-Defense)

- (1) An act which is performed in order to defend one's own or another person's legal interest from current and unjust infringement shall not be punishable if there are reasonable grounds for that act.
- (2) When a preventive act has exceeded reasonable limits, the punishment may be mitigated or remitted depending on the circumstances.
- (3) In the case of paragraph (2), an act caused by fear, shock, excitement, or confusion at night or under other uneasy conditions shall not be punishable.

제22조 (긴급피난)

- ① 자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난을 피하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다.
- ② 위난을 피하지 못할 책임이 있는 자에 대하여는 전항의 규정을 적용하지 아니한다.
- ③ 전조 제2항과 제3항의 규정은 본조에 준용한다.

Article 22 (Necessity)

- (1) An act which is performed in order to avoid impending danger against the one's own or another person's legal interest shall not be punishable when there are reasonable grounds.
- (2) The provisions of the preceding paragraph shall not apply to a person charged with duties not to avoid the danger.
- (3) The provisions of paragraphs (2) and (3) of the preceding Article shall apply mutatis mutandis to this Article.

제23조 (자구행위)

- ① 법률에서 정한 절차에 따라서는 청구권을 보전(保全)할 수 없는 경우에 그 청구권의 실행이 불가능해지거나 현저히 곤란해지는 상황을 피하기 위하여 한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다.
- ② 제1항의 행위가 그 정도를 초과한 경우에는 정황에 따라 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

Article 23 (Self-Help)

- (1) Where it is impossible to preserve a claim by legal procedures, an act performed in order to prevent its execution from being impossible or significantly impracticable shall not be punishable when there are reasonable grounds.
- (2) Where an act prescribed in paragraph (1) has exceeded reasonable limits, the punishment may be mitigated or remitted depending on the circumstances.

제24조 (피해자의 승낙)

처분할 수 있는 자의 승낙에 의하여 그 법익을 훼손한 행위는 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다.

Article 24 (Consent of Victim)

An act which infringes a legal interest with the consent of a person who is authorized to dispose of such interest shall not be punishable except as otherwise provided by Acts.

제2절 미수범

Section 2 Attempts

제25조 (미수범)

- ① 범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다.
- ② 미수범의 형은 기수범보다 감경할 수 있다.

Article 25 (Attempts)

- (1) When an intended crime is not completed or if the intended result does not occur, it shall be punishable as an attempt.
- (2) The punishment for an attempt may be mitigated than that of consummated crime.

제26조 (중지범)

범인이 실행에 착수한 행위를 자의(自意)로 중지하거나 그 행위로 인한 결과의 발생을 자의로 방지한 경우에는 형을 감경하거나 면제한다.

Article 26 (Voluntarily Ceased Crime)

Where a criminal voluntarily ceases his or her criminal act which he or she began or voluntarily prevents the consequences of such act, the punishment shall be mitigated or remitted.

제27조 (불능범)

실행의 수단 또는 대상의 착오로 인하여 결과의 발생이 불가능하더라도 위험성이 있는 때에는 처벌한다. 단, 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

Article 27 (Impossible Crime)

Even though the occurrence of a crime is impossible because of the means adopted for the commission of the crime or because of mistake of objects, the punishment shall be imposed if there has been a resulting danger, but the punishment may be mitigated or remitted.

제28조 (음모, 예비)

범죄의 음모 또는 예비행위가 실행의 착수에 이르지 아니한 때에는 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다.

Article 28 (Conspiracy and Preparation)

When a conspiracy or the preparatory action for a crime has not reached commencement stage for the commission of the crime, the person shall not be punishable, except as otherwise provided by Acts.

제29조 (미수범의 처벌)

미수범을 처벌할 죄는 각칙의 해당 죄에서 정한다.

Article 29 (Punishment for Attempt)

The punishment for attempts shall be specifically provided in the Individual Provisions.

제3절 공범

Section 3 Complicity

제30조 (공동정범)

2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다.

Article 30 (Co-Principals)

When two or more persons have jointly committed a crime, each of them shall be punished as a principal offender for the crime committed.

제31조 (교사범)

- ① 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다.
- ② 교사를 받은 자가 범죄의 실행을 승낙하고 실행의 착수에 이르지 아니한 때에는 교사자와 피 교사자를 음모 또는 예비에 준하여 처벌한다.
- ③ 교사를 받은 자가 범죄의 실행을 승낙하지 아니한 때에도 교사자에 대하여는 전항과 같다.

Article 31 (Instigator)

- (1) For a person who instigates another to commit a crime, the same punishment shall be applied to the instigator as one who actually commits the crime.
- (2) When a person is instigated and consents to carry out a crime but does not reach the commencement stage for the commission thereof, the punishment for conspiracies or preparations thereof shall apply mutatis mutandis to the instigator and the instigated person.
- (3) Even though the instigated person does not consent to the commission of a crime, the preceding paragraph shall apply to the instigator.

제32조 (종범)

- ① 타인의 범죄를 방조한 자는 종범으로 처벌한다.
- ② 종범의 형은 정범의 형보다 감경한다.

Article 32 (Accessories)

- (1) Those who aid and abet the commission of a crime by another person shall be punished as accessories.
- (2) The punishment of accessories shall be mitigated to less than that of the principals.

제33조 (공범과 신분)

신분이 있어야 성립되는 범죄에 신분 없는 사람이 가담한 경우에는 그 신분 없는 사람에게는 제 30조부터 제32조까지의 규정을 적용한다. 다만, 신분 때문에 형의 경중이 달라지는 경우에 신분이 없는 사람은 무거운 형으로 벌하지 아니한다.

Article 33 (Complicity and Status)

제34조 (간접정범, 특수한 교사, 방조에 대한 형의 가중)

- ① 어느 행위로 인하여 처벌되지 아니하는 자 또는 과실범으로 처벌되는 자를 교사 또는 방조하여 범죄행위의 결과를 발생하게 한 자는 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다.
- ② 자기의 지휘, 감독을 받는 자를 교사 또는 방조하여 전항의 결과를 발생하게 한 자는 교사인 때에는 정범에 정한 형의 장기 또는 다액에 그 2분의 1까지 가중하고 방조인 때에는 정범의 형으로 처벌한다.

Article 34 (Principal through Innocent Human Agent and Aggravation of Punishment for Particular Instigation or Aiding and Abetting)

- (1) A person who commits a crime by instigating or aiding and abetting another who is not punishable for such conduct, or who is punishable as an offender through negligence, shall be punishable in accordance with the provision for an instigator or accessory.
- (2) A person who causes the results envisaged in the preceding paragraph by instigating or aiding and abetting another person who is under his or her control and supervision, shall be punished by increasing one half of the maximum term or maximum amount of penalty provided for the principal in the case of instigating, and with the penalty provided for the principal in the case of aiding and abetting.

제4절 누범

Section 4 Repeated Crime

제35조 (누범)

- ① 금고(禁錮) 이상의 형을 선고받아 그 집행이 종료되거나 면제된 후 3년 내에 금고 이상에 해당하는 죄를 지은 사람은 누범(累犯)으로 처벌한다.
- ② 누범의 형은 그 죄에 대하여 정한 형의 장기(長期)의 2배까지 가중한다.

Article 35 (Repeated Crime)

- (1) A person who, having been punished with imprisonment without labor or heavier punishment within three years after the date when the execution has been completed or remitted, commits such crimes as shall be punished with imprisonment without labor or heavier punishment shall be punished as a repeating offender.
- (2) The punishment for a repeated crime shall be aggravated to twice the maximum term of that specified for such crime.

제36조 (판결선고후의 누범발각)

판결선고후 누범인 것이 발각된 때에는 그 선고한 형을 통산하여 다시 형을 정할 수 있다. 단, 선고한 형의 집행을 종료하거나 그 집행이 면제된 후에는 예외로 한다.

Article 36 (Discovery of Repeated Crime after Imposition of Sentence)

When a repeated crime is discovered after the imposition of sentence, the punishment may be determined de novo by adding to the criminal sentence: Provided, That this shall not apply where the execution of the sentence imposed has been completed or remitted.

제5절 경합범

Section 5 Concurrent Crimes

제37조 (경합범)

판결이 확정되지 아니한 수개의 죄 또는 금고 이상의 형에 처한 판결이 확정된 죄와 그 판결확정 전에 범한 죄를 경합범으로 한다. < 2004. 1. 20. >

Article 37 (Concurrent Crimes)

Several crimes for which judgment has not become final, or a crime for which judgment to punish with an imprisonment without labor or a heavier punishment has become final and the crimes committed before the said final judgment shall be regarded as concurrent crimes. <Amended on Jan. 20, 2004>

제38조 (경합범과 처벌례)

- ① 경합범을 동시에 판결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.

1. 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형이 사형, 무기징역, 무기금고인 경우에는 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형으로 처벌한다.
 2. 각 죄에 대하여 정한 형이 사형, 무기징역, 무기금고 외의 같은 종류의 형인 경우에는 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형의 장기 또는 다액(多額)에 그 2분의 1까지 가중하되 각 죄에 대하여 정한 형의 장기 또는 다액을 합산한 형기 또는 액수를 초과할 수 없다. 다만, 과료와 과료, 몰수와 몰수는 병과(併科)할 수 있다.
 3. 각 죄에 대하여 정한 형이 무기징역, 무기금고 외의 다른 종류의 형인 경우에는 병과한다.
- ② 제1항 각 호의 경우에 징역과 금고는 같은 종류의 형으로 보아 징역형으로 처벌한다.

Article 38 (Concurrent Crimes and Application of Punishment)

(1) When concurrent crimes are adjudicated at the same time, punishment shall be imposed in accordance with the following classification:

1. In the event the punishment specified for the most severe crime is death penalty or imprisonment with labor for an indefinite term or imprisonment without labor for an indefinite term, the punishment provided for the most severe crime shall be imposed;
 2. In the event the punishments specified for each crime are of the same kind, other than death penalty or imprisonment with or without labor for an indefinite term, the maximum term or maximum amount for the most severe crime shall be increased by one half thereof, but shall not exceed the total of the maximum term or maximum amount of the punishments specified for each crime, although minor fine and minor fine, or confiscation and confiscation may be imposed concurrently;
 3. In the event the punishments specified for each crime are of different kind other than imprisonment with or without labor for an indefinite term, they shall be imposed concurrently.
- (2) In cases of the subparagraphs of paragraph (1), imprisonment with labor and imprisonment without labor shall be regarded as the same kind of punishments, and therefore imprisonment with labor shall be imposed.

제39조 (판결을 받지 아니한 경합범, 수개의 판결과 경합범, 형의 집행과 경합범)

- ① 경합범중 판결을 받지 아니한 죄가 있는 때에는 그 죄와 판결이 확정된 죄를 동시에 판결할 경우와 형평을 고려하여 그 죄에 대하여 형을 선고한다. 이 경우 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.
· < 2005. 7. 29.>
- ② 삭제 <2005. 7. 29.>
- ③ 경합범에 의한 판결의 선고를 받은 자가 경합범 중의 어떤 죄에 대하여 사면 또는 형의 집행이 면제된 때에는 다른 죄에 대하여 다시 형을 정한다.
- ④ 전 3항의 형의 집행에 있어서는 이미 집행한 형기를 통산한다.

Article 39 (Concurrent Crimes Not Adjudicated; Several Judgments and Concurrent Crimes; Execution of Punishment and Concurrent Crimes)

(1) In the event there is a crime which has not been adjudicated among the concurrent crimes, a sentence shall be imposed on the said crime taking account of equity with the case where the said crime is adjudicated concurrently with a crime which has been finally adjudicated. In this case the said punishment may be mitigated or exempted. <Amended on Jul. 29, 2005>

(2) Deleted. <Jul. 29, 2005>

(3) When a person who has been sentenced for concurrent crimes receives amnesty or remission of the execution of punishment with respect to any one of the concurrent crimes, punishment for the remaining crimes shall be determined de novo.

(4) In the execution of punishment specified in the preceding three paragraphs, the period of sentence already served shall be taken into account.

제40조 (상상적 경합)

한 개의 행위가 여러 개의 죄에 해당하는 경우에는 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형으로 처벌한다.

Article 40 (Compound Crimes)

When a single act constitutes several crimes, the punishment provided for the most severe crime shall be imposed.

제3장 형

CHAPTER III PUNISHMENT

제1절 형의 종류와 경중

Section 1 Kinds and Severity of Punishments

제41조 (형의 종류)

형의 종류는 다음과 같다.

1. 사형
2. 징역
3. 금고
4. 자격상실
5. 자격정지
6. 벌금
7. 구류

8. 과료

9. 몰수

Article 41 (Kinds of Punishment)

Kinds of punishment shall be as follows:

1. Death penalty;
2. Imprisonment with labor;
3. Imprisonment without labor;
4. Deprivation of qualifications;
5. Suspension of qualifications;
6. Fine;
7. Detention;
8. Minor fine;
9. Confiscation.

제42조 (징역 또는 금고의 기간)

징역 또는 금고는 무기 또는 유기로 하고 유기는 1개월 이상 30년 이하로 한다. 단, 유기징역 또는 유기금고에 대하여 형을 가중하는 때에는 50년까지로 한다. < 2010. 4. 15.>

Article 42 (Term of Imprisonment with or without Labor)

Imprisonment with or without labor shall be either for an indefinite term or for a limited term, and the limited term shall be from one month to 30 years; Provided, That imprisonment with or without labor for a limited term may be extended up to 50 years in cases of the aggravation of punishment. <Amended on Apr. 15, 2010>

제43조 (형의 선고와 자격상실, 자격정지)

① 사형, 무기징역 또는 무기금고의 판결을 받은 자는 다음에 기재한 자격을 상실한다.

1. 공무원이 되는 자격
2. 공법상의 선거권과 피선거권
3. 법률로 요건을 정한 공법상의 업무에 관한 자격
4. 법인의 이사, 감사 또는 지배인 기타 법인의 업무에 관한 검사역이나 재산관리인이 되는 자격

② 유기징역 또는 유기금고의 판결을 받은 자는 그 형의 집행이 종료하거나 면제될 때까지 전항 제1호 내지 제3호에 기재된 자격이 정지된다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법률에 따른다. < 2016. 1. 6.>

Article 43 (Imposition of Sentence, Deprivation of Qualifications and Suspension of Qualifications)

(1) A person who is sentenced to death penalty, or imprisonment with or without labor for an indefinite term, shall be deprived of the qualifications prescribed as follows:

1. Qualifications to become public officials;
2. Suffrage and eligibility under public law;
3. Qualifications concerning business under public law, for which necessary conditions have been prescribed by Acts;
4. Qualifications to become a director, auditor or manager of a juristic person or an inspector or custodian concerning the business of a juristic person.

(2) A person who is sentenced to imprisonment with or without labor for a limited term shall be under suspension of the qualifications enumerated in subparagraphs 1 through 3 of the preceding paragraph until the execution of punishment is completed or remitted: Provided, That if any other Act expressly provides otherwise, the Act shall apply preferentially. <Amended on Jan. 6, 2016>

제44조 (자격정지)

- ① 전조에 기재한 자격의 전부 또는 일부에 대한 정지는 1년 이상 15년 이하로 한다.
- ② 유기징역 또는 유기금고에 자격정지를 병과한 때에는 징역 또는 금고의 집행을 종료하거나 면제된 날로부터 정지기간을 기산한다.

Article 44 (Suspension of Qualifications)

(1) Suspension of all or part of the qualifications specified in the preceding Article shall be for at least one year up to 15 years.

(2) When both imprisonment with or without labor for a limited term and suspension of qualifications have been concurrently imposed, the term of suspension shall be calculated from the day when the execution of imprisonment with or without labor is completed or remitted.

제45조 (벌금)

벌금은 5만원 이상으로 한다. 다만, 감경하는 경우에는 5만원 미만으로 할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 45 (Fine)

A fine shall be fifty thousand won or more; provided, in case of a mitigation, it may be less than fifty thousand won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제46조 (구류)

구류는 1일 이상 30일 미만으로 한다.

Article 46 (Detention)

Detention shall be from one day to thirty days.

제47조 (과료)

과료는 2천원 이상 5만원 미만으로 한다. <1995. 12. 29.>

Article 47 (Minor Fine)

A minor fine shall be from 2,000 to 50,000 won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제48조 (몰수의 대상과 추정)

- ① 범인 외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인 외의 자가 사정을 알면서 취득한 다음 각 호의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.
 - 1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건
 - 2. 범죄행위로 인하여 생겼거나 취득한 물건
 - 3. 제1호 또는 제2호의 대가로 취득한 물건
- ② 제1항 각 호의 물건을 몰수할 수 없을 때에는 그 가액(價額)을 추징한다.
- ③ 문서, 도화(圖畵), 전자기록(電磁記錄) 등 특수매체기록 또는 유가증권의 일부가 몰수의 대상이 된 경우에는 그 부분을 폐기한다.

Article 48 (Confiscation and Additional Collection)

- (1) The following things which are not the property of a person other than the criminal, or which were acquired by a person other than the criminal with the knowledge of its nature after commission of the crime, may be confiscated in whole or in part:
 - 1. A thing which has been used or was sought to be used in the commission of a crime;
 - 2. A thing produced by or acquired by means of criminal conduct;
 - 3. A thing received in exchange for a thing mentioned in subparagraph 1 or 2.
- (2) When the things mentioned in paragraph (1) cannot be confiscated, the equivalent price thereof shall be collected.
- (3) When only a part of documents, pictures, special media records, such as electromagnetic records, or valuable security is subject to confiscation, that part shall be destroyed.

제49조 (몰수의 부가성)

몰수는 타형에 부가하여 과한다. 단, 행위자에게 유죄의 재판을 아니할 때에도 몰수의 요건이 있는 때에는 몰수만을 선고할 수 있다.

Article 49 (Additional Character of Confiscation)

Confiscation shall be imposed in addition to other punishment. Even though a judgment of conviction is not rendered against an accused, confiscation may be ordered when the requisites of confiscation are satisfied.

제50조 (형의 경중)

- ① 형의 경중은 제41조 각 호의 순서에 따른다. 다만, 무기금고와 유기징역은 무기금고를 무거운 것으로 하고 유기금고의 장기가 유기징역의 장기를 초과하는 때에는 유기금고를 무거운 것으로 한다.
- ② 같은 종류의 형은 장기가 긴 것과 다액이 많은 것을 무거운 것으로 하고 장기 또는 다액이 같은 경우에는 단기가 긴 것과 소액이 많은 것을 무거운 것으로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항을 제외하고는 죄질과 범정(犯情)을 고려하여 경중을 정한다.

Article 50 (Severity of Punishments)

- (1) The severity of punishments shall be in the order of the subparagraphs of Article 41: Provided, That imprisonment without labor for an indefinite term shall be deemed to be more severe than imprisonment with labor for a limited term; and when the maximum term of imprisonment without labor for a limited term exceeds the maximum term of imprisonment with labor for a limited term, the imprisonment without labor shall be deemed to be the more severe.
- (2) In case of punishments of the same kind, the one having a longer maximum term or larger maximum amount shall be deemed to be more severe, and when the maximum term or amount is equal, the one having the longer minimum term or larger minimum amount shall be deemed to be more severe.
- (3) Except for the application of paragraphs (1) and (2), severity shall be determined by the nature and circumstances of the crime.

제2절 형의 양정

Section 2 Determination of Punishment

제51조 (양형의 조건)

형을 정함에 있어서는 다음 사항을 참작하여야 한다.

1. 범인의 연령, 성행, 지능과 환경
2. 피해자에 대한 관계
3. 범행의 동기, 수단과 결과
4. 범행 후의 정황

Article 51 (General Principles for Determination of Punishment)

In determining punishment, the following shall be taken into consideration:

1. The age, character and conduct, intelligence and environment of the offender;
2. Offender's relation to the victim;
3. The motive for the commission of the crime, the means and the result;
4. Circumstances after the commission of the crime.

제52조 (자수, 자복)

- ① 죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다.
- ② 피해자의 의사에 반하여 처벌할 수 없는 범죄의 경우에는 피해자에게 죄를 자복(自服)하였을 때에도 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

Article 52 (Self-Denunciation and Voluntary Confession)

- (1) When a person denounces himself or herself to an investigation agency after committing a crime, the punishment may be mitigated or remitted.
- (2) The punishment may be mitigated or remitted when voluntary confession is made to the victim in respect to crimes which cannot be prosecuted against the victim's will.

제53조 (정상참작감경)

범죄의 정상(情狀)에 참작할 만한 사유가 있는 경우에는 그 형을 감경할 수 있다.

Article 53 (Discretionary Mitigation)

When there are extenuating circumstances in relation to the commission of a crime, the punishment may be mitigated.

제54조 (선택형과 정상참작감경)

한 개의 죄에 정한 형이 여러 종류인 때에는 먼저 적용할 형을 정하고 그 형을 감경한다.

Article 54 (Optional Penalty and Discretionary Mitigation)

Where there are several kinds of punishments prescribed for a single crime, the kinds of the punishment to be imposed shall first be decided and then a mitigation, if any, shall be made.

제55조 (법률상의 감경)

- ① 법률상의 감경은 다음과 같다. < 2010. 4. 15.>
 1. 사형을 감경할 때에는 무기 또는 20년 이상 50년 이하의 징역 또는 금고로 한다.
 2. 무기징역 또는 무기금고를 감경할 때에는 10년 이상 50년 이하의 징역 또는 금고로 한다.

3. 유기징역 또는 유기금고를 감경할 때에는 그 형기의 2분의 1로 한다.
 4. 자격상실을 감경할 때에는 7년 이상의 자격정지로 한다.
 5. 자격정지를 감경할 때에는 그 형기의 2분의 1로 한다.
 6. 벌금을 감경할 때에는 그 다액의 2분의 1로 한다.
 7. 구류를 감경할 때에는 그 장기의 2분의 1로 한다.
 8. 과료를 감경할 때에는 그 다액의 2분의 1로 한다.
- ② 법률상 감경할 사유가 수개있는 때에는 거듭 감경할 수 있다.

Article 55 (Statutory Mitigation)

(1) Statutory mitigation shall be as follows: <Amended on Apr. 15, 2010>

1. When a death penalty is to be mitigated, it shall be reduced to imprisonment, with or without labor, for an indefinite term or for at least 20 years up to 50 years;
 2. When imprisonment for an indefinite term, with or without labor, is to be mitigated, it shall be reduced to imprisonment, with or without labor, for at least ten years up to 50 years;
 3. When limited imprisonment with or without labor is to be mitigated, it shall be reduced by one half of the term of the punishment;
 4. When deprivation of qualifications is to be reduced, suspension of qualifications for at least seven years shall be imposed;
 5. When suspension of qualifications is to be mitigated, it shall be reduced by one half of the term thereof;
 6. When a fine is to be mitigated, it shall be reduced by one half of the maximum amount thereof;
 7. When detention is to be mitigated, it shall be reduced by one half of the maximum term thereof;
 8. When a minor fine is to be mitigated, it shall be reduced by one half of the maximum amount thereof.
- (2) When there are several grounds for which punishment is to be reduced by Acts, it may be repeatedly mitigated.

제56조 (가중 · 감경의 순서)

형을 가중 · 감경할 사유가 경합하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 각칙 조문에 따른 가중
2. 제34조제2항에 따른 가중
3. 누범 가중
4. 법률상 감경
5. 경합범 가중
6. 정상참작감경

Article 56 (Order of Aggravation and Mitigation)

Where the grounds for which punishment is to be increased or reduced have occurred at the same time, the following order shall apply:

1. Aggravation pursuant to relevant provisions of the Individual Provisions;
2. Aggravation pursuant to Article 34 (2);
3. Aggravation for repeated crimes;
4. Statutory mitigation;
5. Aggravation for concurrent crimes;
6. Discretionary mitigation.

제57조 (판결선고전 구금일수의 통산)

- ①판결선고전의 구금일수는 그 전부를 유기징역, 유기금고, 벌금이나 과료에 관한 유치 또는 구류에 산입한다. < 2014. 12. 30.>
- ②전항의 경우에는 구금일수의 1일은 징역, 금고, 벌금이나 과료에 관한 유치 또는 구류의 기간의 1일로 계산한다.

Article 57 (Inclusion of Number of Days of Confinement before Imposition of Sentence)

- (1) The number of days of confinement before imposition of a sentence shall be included, in full, in the period of limited imprisonment with or without labor, or lockup in a workhouse in respect to a fine or minor fine, or detention. <Amended on Dec. 30, 2014>
- (2) In cases of the preceding paragraph, one day of confinement shall be reckoned as one day of the term of imprisonment with or without labor, or lockup in a workhouse in respect to a fine or minor fine, or detention.

제58조 (판결의 공시)

- ①피해자의 이익을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 피해자의 청구가 있는 경우에 한하여 피고인의 부담으로 판결공시의 취지를 선고할 수 있다.
- ② 피고사건에 대하여 무죄의 판결을 선고하는 경우에는 무죄판결공시의 취지를 선고하여야 한다. 다만, 무죄판결을 받은 피고인이 무죄판결공시 취지의 선고에 동의하지 아니하거나 피고인의 동의를 받을 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2014. 12. 30.>
- ③ 피고사건에 대하여 면소의 판결을 선고하는 경우에는 면소판결공시의 취지를 선고할 수 있다. < 2014. 12. 30.>

Article 58 (Public Announcement of Judgment)

- (1) When it is recognized as necessary for the interest of an injured party, public announcement of the judgment may be made at the expense of the accused but only at request of the injured party.
- (2) If a judgment of being not guilty is rendered on an accused case, public announcement of the judgement of being not guilty shall be ordered: Provided, That this shall not apply where the defendant

found not guilty does not consent to the public announcement of the judgment of being not guilty or where it is impossible to obtain consent thereto from the defendant. <Amended on Dec. 30, 2014>

(3) If a judgment of acquittal is rendered on an accused case, public announcement of the judgment of acquittal may be ordered. <Added on Dec. 30, 2014>

제3절 형의 선고유예

Section 3 Suspension of Imposition of Sentence

제59조 (선고유예의 요건)

- ① 1년 이하의 징역이나 금고, 자격정지 또는 벌금의 형을 선고할 경우에 제51조의 사항을 고려하여 뇌우치는 정상이 뚜렷할 때에는 그 형의 선고를 유예할 수 있다. 다만, 자격정지 이상의 형을 받은 전과가 있는 사람에 대해서는 예외로 한다.
- ② 형을 병과할 경우에도 형의 전부 또는 일부에 대하여 선고를 유예할 수 있다.

Article 59 (Requisites for Suspension of Impositions of Sentence)

(1) Where punishments of imprisonment with or without labor for not more than one year, suspension of qualifications, or fines are to be imposed, if there are extenuating circumstances in consideration of the provisions of Article 51 and the accused shows sincere repentance, the imposition of sentence may be suspended: Provided, That this shall not apply to a person who has previously been convicted and received a sentence of suspension of qualifications or heavier punishment.

(2) Even when punishments are concurrently imposed, the imposition of sentence may be suspended either in whole or in part.

제59조의2 (보호관찰)

- ① 형의 선고를 유예하는 경우에 재범방지를 위하여 지도 및 원호가 필요한 때에는 보호관찰을 받을 것을 명할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 보호관찰의 기간은 1년으로 한다.

Article 59-2 (Probation)

(1) Where a sentence is suspended, if a guidance and assistance is deemed to be necessary to prevent any second offense, a probation order may be ordered.

(2) The period of the probation as referred to in paragraph (1) shall be one year.

제60조 (선고유예의 효과)

형의 선고유예를 받은 날로부터 2년을 경과한 때에는 면소된 것으로 간주한다.

Article 60 (Effect of Suspension of Imposition of Sentence)

After two years have elapsed since the suspension of imposition of sentence, that suspension shall be deemed to be acquitted.

제61조 (선고유예의 실효)

- ①형의 선고유예를 받은 자가 유예기간 중 자격정지 이상의 형에 처한 판결이 확정되거나 자격정지 이상의 형에 처한 전과가 발견된 때에는 유예한 형을 선고한다. < 1995. 12. 29.>
- ②제59조의2의 규정에 의하여 보호관찰을 명한 선고유예를 받은 자가 보호관찰기간중에 준수사항을 위반하고 그 정도가 무거운 때에는 유예한 형을 선고할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 61 (Nullification of Suspension of Imposition of Sentence)

(1) The suspended sentence shall be imposed when another judgment of suspension of qualifications or heavier punishment is rendered, or when a prior conviction resulting in suspension of qualifications or heavier punishment is disclosed during the term of the said suspension of sentence.

(2) If a person who is subject to the stay of sentence for which the probation is ordered under Article 59-2, violates the probation order to be observed during the probation period, and the degree of such violation is grave, the suspended punishment may be sentenced. <Added on Dec. 29, 1995>

제4절 형의 집행유예

Section 4 Suspension of Execution of Sentence

제62조 (집행유예의 요건)

- ①3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에 제51조의 사항을 참작하여 그 정상에 참작할 만한 사유가 있는 때에는 1년 이상 5년 이하의 기간 형의 집행을 유예할 수 있다. 다만, 금고 이상의 형을 선고한 판결이 확정된 때부터 그 집행을 종료하거나 면제된 후 3년까지의 기간에 범한 죄에 대하여 형을 선고하는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2005. 7. 29., 2016. 1. 6.>
- ②형을 병과할 경우에는 그 형의 일부에 대하여 집행을 유예할 수 있다.

Article 62 (Requisites for Suspension of Execution of Sentence)

(1) Where a sentence of imprisonment, with or without labor, for up to three years or a sentence of a fine not exceeding five million won is to be imposed and extenuating circumstances exist, taking into account the facts specified in Article 51, the execution of the sentence may be suspended for a period of at least one year up to five years: Provided, That this shall not apply where a sentence is imposed for a crime committed during a period of three years after a final judgment sentencing imprisonment without labor or

any heavier punishment was completely executed or discharged. <Amended on Jul. 29, 2005; Jan. 6, 2016>

(2) When punishments are to be imposed concurrently, execution of part of the punishments may be suspended separately.

제62조의2 (보호관찰, 사회봉사 · 수강명령)

①형의 집행을 유예하는 경우에는 보호관찰을 받을 것을 명하거나 사회봉사 또는 수강을 명할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 보호관찰의 기간은 집행을 유예한 기간으로 한다. 다만, 법원은 유예기간의 범위내에서 보호관찰기간을 정할 수 있다.

③사회봉사명령 또는 수강명령은 집행유예기간내에 이를 집행한다.

Article 62-2 (Probation, Social Service or Order to Take Lectures)

(1) In the event that the execution of sentence is stayed, probation orders, social service orders or orders to take lectures may be made.

(2) The period of the probation as referred to in paragraph (1) shall be the period in which the execution is stayed: Provided, That the court may determine the probation period within the limit of the period of stay.

(3) Order to do any social service, or to take lectures shall be executed within the period of suspension of execution of sentence.

제63조 (집행유예의 실효)

집행유예의 선고를 받은 자가 유예기간 중 고의로 범한 죄로 금고 이상의 실형을 선고받아 그 판결이 확정된 때에는 집행유예의 선고는 효력을 잃는다. < 2005. 7. 29.>

Article 63 (Nullification of Suspension of Execution of Sentence)

When a person who was sentenced a suspension of execution of sentence is sentenced to an imprisonment without labor or a heavier punishment due to a crime committed deliberately during the period of the suspension, and if the judgement thereof becomes final, the sentence of suspension of execution of sentence shall be nullified. <Amended on Jul. 29, 2005>

제64조 (집행유예의 취소)

①집행유예의 선고를 받은 후 제62조 단행의 사유가 발각된 때에는 집행유예의 선고를 취소한다. < 1995. 12. 29.>

②제62조의2의 규정에 의하여 보호관찰이나 사회봉사 또는 수강을 명한 집행유예를 받은 자가 준수사항이나 명령을 위반하고 그 정도가 무거운 때에는 집행유예의 선고를 취소할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 64 (Revocation of Suspension of Execution of Sentence)

(1) If the facts of the proviso of Article 62 are discovered after suspension of execution of punishment is rendered, the suspension of execution of sentence shall be revoked. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) If a person who is subject to the stay of execution by which the probation, social service or taking lecture is ordered, under Article 62-2, violates the matters to be observed or the order, and the degree of such violation is grave, the sentence of the stay of execution may be revoked. <Added on Dec. 29, 1995>

제65조 (집행유예의 효과)

집행유예의 선고를 받은 후 그 선고의 실효 또는 취소됨이 없이 유예기간을 경과한 때에는 형의 선고는 효력을 잃는다.

Article 65 (Effect of Suspension of Execution of Sentence)

After a suspension of sentence is rendered, and the term of suspension has fully elapsed without the sentence being nullified or revoked, the sentence shall lose its validity.

제5절 형의 집행

Section 5 Execution of Punishment

제66조 (사형)

사형은 교정시설 안에서 교수(絞首)하여 집행한다.

Article 66 (Death Penalty)

The death penalty shall be executed by hanging in a correctional facility.

제67조 (징역)

징역은 교정시설에 수용하여 집행하며, 정해진 노역(勞役)에 복무하게 한다.

Article 67 (Imprisonment with Labor)

Imprisonment with labor shall be executed by the confinement in a correctional facility and performance of prescribed labor.

제68조 (금고와 구류)

금고와 구류는 교정시설에 수용하여 집행한다.

Article 68 (Imprisonment without Labor and Detention)

Imprisonment without labor and detention shall be executed by confining in a correctional facility.

제69조 (벌금과 과료)

- ① 벌금과 과료는 판결확정일로부터 30일내에 납입하여야 한다. 단, 벌금을 선고할 때에는 동시에 그 금액을 완납할 때까지 노역장에 유치할 것을 명할 수 있다.
- ② 벌금을 납입하지 아니한 자는 1일 이상 3년 이하, 과료를 납입하지 아니한 자는 1일 이상 30일 미만의 기간 노역장에 유치하여 작업에 복무하게 한다.

Article 69 (Fine and Minor Fine)

- (1) Fine and minor fine shall be paid within thirty days from the day when the judgment has become final, but when a fine is imposed, confinement in a workhouse may be concurrently ordered until the amount thereof is paid in full.
- (2) A person who does not pay a fine in full shall be confined in a workhouse and work for a term of at least one day nor more than three years, or in case of a minor fine, from one day to twenty-nine days.

제70조 (노역장 유치)

- ① 벌금이나 과료를 선고할 때에는 이를 납입하지 아니하는 경우의 노역장 유치기간을 정하여 동시에 선고하여야 한다. < 2020. 12. 8.>
- ② 선고하는 벌금이 1억원 이상 5억원 미만인 경우에는 300일 이상, 5억원 이상 50억원 미만인 경우에는 500일 이상, 50억원 이상인 경우에는 1천일 이상의 노역장 유치기간을 정하여야 한다 . < 2014. 5. 14., 2020. 12. 8.>

Article 70 (Lockup at Workhouse)

- (1) When rendering a sentence of a fine or minor fine, the court shall simultaneously determine and declare a substitute term of lockup at a workhouse when payment of such fine or minor fine is not made in full. <Amended on Dec. 8, 2020>
- (2) A substitute term of lockup at a workhouse of at least 300 days shall be specified for a fine imposed by a sentence, if the fine is at least 100 million won but less than 500 million won; a substitute term of lockup of at least 500 days, if the fine is at least 500 million won but less than five billion won; or a substitute term of lockup of at least 1,000 days, if the fine is at least five billion won. <Added on May 14, 2014; Dec. 8, 2020>

제71조 (유치일수의 공제)

벌금이나 과료의 선고를 받은 사람이 그 금액의 일부를 납입한 경우에는 벌금 또는 과료액과 노역장 유치기간의 일수(日數)에 비례하여 납입금액에 해당하는 일수를 뺀다.

Article 71 (Deduction of Number of Days of Lockup)

Where a person has paid only a portion of a fine or minor fine to which he or she was sentenced, such number of days corresponding to the amount of money paid shall be deducted, in accordance with the ratio of the entire fine or minor fine to the full period set for lockup at a workhouse.

제6절 가석방

Section 6 Parole

제72조 (가석방의 요건)

- ① 징역이나 금고의 집행 중에 있는 사람이 행상(行狀)이 양호하여 뉘우침이 뚜렷한 때에는 무기형은 20년, 유기형은 형기의 3분의 1이 지난 후 행정처분으로 가석방을 할 수 있다.
- ② 제1항의 경우에 벌금이나 과료가 병과되어 있는 때에는 그 금액을 완납하여야 한다.

Article 72 (Requisites for Parole)

- (1) If a person under execution of imprisonment with or without labor has behaved himself or herself well and has shown sincere repentance, such person may be provisionally released by an act of the administrative authorities when 20 years of a sentence for an indefinite term or 1/3 of a limited term of punishment has been served.
- (2) If a fine or minor fine has been imposed concurrently with the punishment specified in paragraph (1), the amount thereof shall be paid in full in order for the parole to be granted.

제73조 (판결선고 전 구금과 가석방)

- ① 형기에 산입된 판결선고 전 구금일수는 가석방을 하는 경우 집행한 기간에 산입한다.
- ② 제72조제2항의 경우에 벌금이나 과료에 관한 노역장 유치기간에 산입된 판결선고 전 구금일수는 그에 해당하는 금액이 납입된 것으로 본다.

Article 73 (Confinement before Imposition of Sentence and Parole)

- (1) In cases of release on parole, the number of days of confinement before imposition of sentence which is included in the period of sentence shall be counted as a period that has been served.
- (2) In the case of Article 72 (2), the number of days of confinement before imposition of sentence counted as the period of lockup at a workhouse for fine or minor fine shall be deemed to be the payment of the corresponding amount.

제73조의2 (가석방의 기간 및 보호관찰)

- ① 가석방의 기간은 무기형에 있어서는 10년으로 하고, 유기형에 있어서는 남은 형기로 하되, 그 기간은 10년을 초과할 수 없다.

②가석방된 자는 가석방기간중 보호관찰을 받는다. 다만, 가석방을 허가한 행정관청이 필요가 없다고 인정한 때에는 그러하지 아니하다.

Article 73-2 (Period of Parole, and Probation)

(1) The period of parole shall be ten years for a person sentenced to imprisonment for an indefinite term or shall be the remaining term for a person sentenced to imprisonment for a limited term but shall not exceed ten years.

(2) Any person released on parole, shall be subject to the probation during the period parole: Provided, That this shall not apply where the administrative agency which grants the parole deems it unnecessary.

제74조 (가석방의 실효)

가석방 기간 중 고의로 지은 죄로 금고 이상의 형을 선고받아 그 판결이 확정된 경우에 가석방 처분은 효력을 잃는다.

Article 74 (Nullification of Parole)

When a judgment has become final by sentence of imprisonment without labor or heavier punishment for a crime committed intentionally during the period of parole, the grant of parole shall lose its effect.

제75조 (가석방의 취소)

가석방의 처분을 받은 자가 감시에 관한 규칙을 위배하거나, 보호관찰의 준수사항을 위반하고 그 정도가 무거운 때에는 가석방처분을 취소할 수 있다.

Article 75 (Revocation of Parole)

When a person who has been granted a parole violates the parole regulations concerning surveillance, or matters to be observed for the probation, and the extent of such violation is grave, the parole may be revoked.

제76조 (가석방의 효과)

①가석방의 처분을 받은 후 그 처분이 실효 또는 취소되지 아니하고 가석방기간을 경과한 때에는 형의 집행을 종료한 것으로 본다. < 1995. 12. 29.>

②전2조의 경우에는 가석방중의 일수는 형기에 산입하지 아니한다.

Article 76 (Effect of Parole)

(1) When the period of parole has elapsed without losing its effect or its being revoked, after the disposition of parole is made, the execution of sentence shall be considered to have been terminated.

<Added on Dec. 29, 1995>

(2) In the case of the preceding two Articles, the number of days spent during parole shall not be included in the term of punishment.

제7절 형의 시효

Section 7 Prescription for Execution of Judgment of Guilt

제77조 (형의 시효의 효과)

형(사형은 제외한다)을 선고받은 자에 대해서는 시효가 완성되면 그 집행이 면제된다. < 2023. 8. 8.>

Article 77 (Effect of Prescription for Execution of Judgment of Guilt)

A person who has been sentenced guilty (excluding a death penalty) shall be relieved of the execution thereof by reason of the completion of the period of prescription. <Amended on Aug. 8, 2023>

제78조 (형의 시효의 기간)

시효는 형을 선고하는 재판이 확정된 후 그 집행을 받지 아니하고 다음 각 호의 구분에 따른 기간이 지나면 완성된다. < 2017. 12. 12., 2020. 12. 8., 2023. 8. 8.>

1. 삭제 <2023. 8. 8.>
2. 무기의 징역 또는 금고: 20년
3. 10년 이상의 징역 또는 금고: 15년
4. 3년 이상의 징역이나 금고 또는 10년 이상의 자격정지: 10년
5. 3년 미만의 징역이나 금고 또는 5년 이상의 자격정지: 7년
6. 5년 미만의 자격정지, 벌금, 몰수 또는 추징: 5년
7. 구류 또는 과료: 1년

Article 78 (Period of Prescription for Execution of Judgment of Guilt)

A period of prescription is completed when judgment of guilt has not been executed for the following periods after the judgment has become final: <Amended on Dec. 12, 2017; Dec. 8, 2020; Aug. 8, 2023>

1. Deleted; <Aug. 8, 2023>
2. 20 years, in the event of imprisonment with or without labor for an indefinite term;
3. 15 years, in the event of imprisonment with or without labor for at least ten years;
4. Ten years, in the event of imprisonment with or without labor for at least three years, or in the event of suspension of qualifications for at least ten years;
5. Seven years, in the event of imprisonment with or without labor for less than three years, or in the event of suspension of qualifications for at least five years;

6. Five years, in the event of suspension of qualifications for less than five years, fine, confiscation, or collection;
7. One year, in the event of detention or minor fine.

제79조 (형의 시효의 정지)

- ① 시효는 형의 집행의 유예나 정지 또는 가석방 기타 집행할 수 없는 기간은 진행되지 아니한다.
< 2014. 5. 14.>
- ② 시효는 형이 확정된 후 그 형의 집행을 받지 아니한 사람이 형의 집행을 면할 목적으로 국외에 있는 기간 동안은 진행되지 아니한다. < 2014. 5. 14., 2023. 8. 8.>

Article 79 (Suspension of Prescription of Punishment)

- (1) A period of prescription shall not elapse during the period of suspension or stay of the execution of punishment or parole, or other period within which the execution is suspended. <Amended on May 14, 2014>
- (2) A period of prescription shall not elapse during a period in which a person stays abroad with intent to avoid the execution of a final and conclusive sentence imposed upon him or her but not executed. <Added on May 14, 2014; Aug. 8, 2023>

제80조 (형의 시효의 중단)

시효는 징역, 금고 및 구류의 경우에는 수형자를 체포한 때, 벌금, 과료, 몰수 및 추징의 경우에는 강제처분을 개시한 때에 중단된다.

Article 80 (Interruption of Prescription of Punishment)

The elapse of the period of prescription shall be interrupted by arrest of a person sentenced to imprisonment with or without labor, or detention, and by instituting execution proceedings in the case of fine, minor fine, confiscation, or collection.

제8절 형의 소멸

Section 8 Extinction of Punishment

제81조 (형의 싨효)

징역 또는 금고의 집행을 종료하거나 집행이 면제된 자가 피해자의 손해를 보상하고 자격정지 이상의 형을 받음이 없이 7년을 경과한 때에는 본인 또는 검사의 신청에 의하여 그 재판의 싨효를 선고할 수 있다.

Article 81 (Nullification of Punishment)

If seven years have elapsed without, a person who had completed the execution of imprisonment with or without labor, or who had received remission of the execution, being sentenced to suspension of qualifications or heavier punishment after compensating the victim for his or her damages, the invalidation of the judgment may be rendered at the request of the person himself or herself or a public prosecutor.

제82조 (복권)

자격정지의 선고를 받은 자가 피해자의 손해를 보상하고 자격정지 이상의 형을 받음이 없이 정지기간의 2분의 1을 경과한 때에는 본인 또는 검사의 신청에 의하여 자격의 회복을 선고할 수 있다.

Article 82 (Restoration of Rights)

When one half of the term of a suspended sentence has elapsed for any person who had been sentenced to suspension of qualifications without being sentenced to a further suspension of qualifications or heavier punishment after compensating the victim for his or her damages, the recovery of qualification may be granted upon the request of the person himself or herself or a public prosecutor.

제4장 기간

CHAPTER IV TERM

제83조 (기간의 계산)

연(年) 또는 월(月)로 정한 기간은 연 또는 월 단위로 계산한다.

Article 83 (Computation of Term)

Terms fixed by year or month shall be calculated on a yearly or monthly basis.

제84조 (형기의 계산)

- ① 형기는 판결이 확정된 날로부터 계산한다.
- ② 징역, 금고, 구류와 유치에 있어서는 구속되지 아니한 일수는 형기에 산입하지 아니한다.

Article 84 (Computation of Term of Punishment)

- (1) Term of punishment shall be calculated from the day when the judgment becomes final.
- (2) The number of days for which confinement is not enforced in case of imprisonment with or without labor, detention or lock-up shall not be counted in the term of punishment.

제85조 (형의 집행과 시효기간의 초일)

형의 집행과 시효기간의 초일은 시간을 계산함이 없이 1일로 산정한다.

Article 85 (First Day of Execution of Punishments and Period of Prescription)

The first day of execution of punishments, or of term of prescription shall be reckoned as a full day regardless of the hour.

제86조 (석방일)

석방은 형기종료일에 하여야 한다.

Article 86 (Release Day)

Release shall be effected on the day of completion of the term of punishment.

제2편 각칙

PART II INDIVIDUAL PROVISIONS

제1장 내란의 죄

CHAPTER I CRIME CONCERNING INSURRECTION

제87조 (내란)

대한민국 영토의 전부 또는 일부에서 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 폭동을 일으킨 자는 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.

- 우두머리는 사형, 무기징역 또는 무기금고에 처한다.
- 모의에 참여하거나 지휘하거나 그 밖의 중요한 임무에 종사한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역이나 금고에 처한다. 살상, 파괴 또는 약탈 행위를 실행한 자도 같다.
- 부화수행(附和隨行)하거나 단순히 폭동에만 관여한 자는 5년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

Article 87 (Insurrection)

A person who creates a violence for the purpose of excluding national power from all or part of the territory of the Republic of Korea or subverting the Constitution shall be punished according to the following classifications:

- A ring leader shall be punished by death or imprisonment with or without labor for an indefinite term;
- A person who participates in or commands a plot, or engages in other essential activities shall be punished by death or imprisonment with or without labor, for an indefinite term or for at least five

years; the same shall also apply to a person who commits acts of killing, wounding, destroying, or plundering;

3. A person who merely responds to the agitation and follows the lead of another or merely joins in the violence shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than five years.

제88조 (내란목적의 살인)

대한민국 영토의 전부 또는 일부에서 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 사람을 살해한 자는 사형, 무기징역 또는 무기금고에 처한다.

Article 88 (Homicide for Purpose of Insurrection)

A person who kills another for the purpose of excluding national power from all or part of the territory of the Republic of Korea or subverting the Constitution shall be punished by death or imprisonment with or without labor for an indefinite term.

제89조 (미수범)

전2조의 미수범은 처벌한다.

Article 89 (Attempts)

Attempts to commit the crimes specified in the preceding two Articles shall be punished.

제90조 (예비, 음모, 선동, 선전)

① 제87조 또는 제88조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이상의 유기징역이나 유기금고에 처한다. 단, 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

② 제87조 또는 제88조의 죄를 범할 것을 선동 또는 선전한 자도 전항의 형과 같다.

Article 90 (Preparations, Conspiracies, Agitation, or Propaganda)

(1) Anyone who prepares or conspires with intent to commit the crimes of Article 87 or 88 shall be punished by imprisonment with or without labor for at least three years, but when he or she denounces himself or herself before the intended crime is committed, the punishment shall be mitigated or remitted.

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who agitates or propagates the crimes specified in Article 87 or 88.

제91조 (국헌문란의 정의)

본장에서 국헌을 문란할 목적이라 함은 다음 각호의 1에 해당함을 말한다.

1. 헌법 또는 법률에 정한 절차에 의하지 아니하고 헌법 또는 법률의 기능을 소멸시키는 것

2. 헌법에 의하여 설치된 국가기관을 강압에 의하여 전복 또는 그 권능행사를 불가능하게 하는 것

Article 91 (Definition of Subverting Constitution)

The purpose of subverting the Constitution in this Chapter shall mean those acts which fall within any one of the following subparagraphs:

1. To extinguish the function of the Constitution or Acts without observing the procedure provided by the Constitution or Acts;
2. To overthrow government organs established by the Constitution or to make render the exercise of their functions impossible by force.

제2장 외환의 죄

CHAPTER II CRIMES CONCERNING FOREIGN AGGRESSION

제92조 (외환유치)

외국과 통모하여 대한민국에 대하여 전단을 열게 하거나 외국인과 통모하여 대한민국에 항적한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.

Article 92 (Inducement of Foreign Aggression)

A person who, in conspiracy with a foreign country, causes to commence hostilities against the Republic of Korea, or who, in conspiracy with foreigners, fight against the Republic of Korea, shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term.

제93조 (여적)

적국과 합세하여 대한민국에 항적한 자는 사형에 처한다.

Article 93 (Taking Side with Enemy)

A person who fights against the Republic of Korea by joining an enemy country shall be punished by death.

제94조 (모병이적)

- ① 적국을 위하여 모병한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.
- ② 전항의 모병에 응한 자는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 94 (Benefiting Enemy by Levying Soldiers)

- (1) A person who levies soldiers for an enemy country shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term.
- (2) A person who applies for conscription referred to in the preceding paragraph shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제95조 (시설제공이적)

- ①군대, 요새, 진영 또는 군용에 공하는 선박이나 항공기 기타 장소, 설비 또는 건조물을 적국에 제공한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.
- ②병기 또는 탄약 기타 군용에 공하는 물건을 적국에 제공한 자도 전항의 형과 같다.

Article 95 (Benefiting Enemy by Providing Equipment)

- (1) A person who provides an enemy with country troops, fortresses, camps, or vessels, airplanes, such other places, equipment or structures to be used for military purpose, shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term.
- (2) A person who provides an enemy with country arms, ammunition, or such other goods to be used for military purpose shall also be punished as prescribed in the preceding paragraph.

제96조 (시설파괴이적)

적국을 위하여 전조에 기재한 군용시설 기타 물건을 파괴하거나 사용할 수 없게 한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.

Article 96 (Benefiting Enemy by Destroying Equipment)

A person who, for the benefit of an enemy country, destroys or makes preceding Article, shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term.

제97조 (물건제공이적)

군용에 공하지 아니하는 병기, 탄약 또는 전투용에 공할 수 있는 물건을 적국에 제공한 자는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 97 (Benefiting Enemy by Delivering Goods)

A person who delivers to an enemy country such arms or ammunition as are not currently used for military purpose or goods usable for battle shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제98조 (간첩)

- ①적국을 위하여 간첩하거나 적국의 간첩을 방조한 자는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.

②군사상의 기밀을 적국에 누설한 자도 전항의 형과 같다.

Article 98 (Spy)

(1) A person who acts as a spy for an enemy country, or aids or abets a spy of an enemy country, shall be punished by death, imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years.

(2) The preceding paragraph shall also apply to a person who divulges military secrets to an enemy country.

제99조 (일반이적)

전7조에 기재한 이외에 대한민국의 군사상 이익을 해하거나 적국에 군사상 이익을 공여한 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.

Article 99 (Benefiting Enemy by Other Methods)

A person who injures military interests of the Republic of Korea or delivers an enemy country military benefit by crimes other than those specified in the preceding seven Articles, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years.

제100조 (미수범)

전8조의 미수범은 처벌한다.

Article 100 (Attempts)

Attempts of the crimes provided in the preceding eight Articles shall be punished.

제101조 (예비, 음모, 선동, 선전)

①제92조 내지 제99조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이상의 유기징역에 처한다. 단 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

②제92조 내지 제99조의 죄를 선동 또는 선전한 자도 전항의 형과 같다.

Article 101 (Preparations, Conspiracies, Agitation, or Propaganda)

(1) A person who prepares or conspires with intent to commit any of the crimes of Articles 92 through 99 shall be sentenced to imprisonment with labor for a limited term of at least two years: Provided, That when he or she denounces himself or herself before carrying out the commission of the intended crimes, the punishment shall be mitigated or remitted.

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who agitates or propagates any of the crimes specified in Articles 92 through 99.

제102조 (준적국)

제93조 내지 전조의 죄에 있어서는 대한민국에 적대하는 외국 또는 외국인의 단체는 적국으로 간주한다.

Article 102 (Quasi-Enemy Country)

A foreign country or a group of foreigners in any of the crimes specified in Article 93 through the preceding Article takes hostile action against the Republic of Korea shall be deemed an enemy country.

제103조 (전시군수계약불이행)

- ①전쟁 또는 사변에 있어서 정당한 이유없이 정부에 대한 군수품 또는 군용공작물에 관한 계약을 이행하지 아니한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.
- ②전항의 계약이행을 방해한 자도 전항의 형과 같다.

Article 103 (Non-Performance of Munition Contract in Wartime)

- (1) A person who, without justifiable reason, does not perform a contract concerning munitions or military structures for the government in time of war or during a warlike incident shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.
- (2) A person who obstructs another from performing a contract specified in the preceding paragraph shall also be punished in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

제104조 (동맹국)

본장의 규정은 동맹국에 대한 행위에 적용한다.

Article 104 (Allied Power)

The provisions of this Chapter shall apply to the act committed against an allied power.

제104조의2 삭제 <1988. 12. 31.>

Article 104-2 Deleted. <Dec. 31, 1988>

제3장 국기에 관한 죄

CHAPTER III CRIMES CONCERNING THE NATIONAL FLAG

제105조 (국기, 국장의 모독)

대한민국을 모욕할 목적으로 국기 또는 국장을 손상, 제거 또는 오욕한 자는 5년 이하의 징역이나 금고, 10년 이하의 자격정지 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 105 (Profanation of National Flag or National Emblem)

A person who damages, removes, or stains the national flag or the national emblem for the purpose of insulting the Republic of Korea shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than five years, suspension of qualifications for not more than ten years, or a fine of not more than seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제106조 (국기, 국장의 비방)

전조의 목적으로 국기 또는 국장을 비방한 자는 1년 이하의 징역이나 금고, 5년 이하의 자격정지 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 106 (Defamation of National Flag or National Emblem)

A person who defames the national flag or the national emblem for the purpose mentioned in the preceding Article shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than one year, suspension of qualification for not more than five years, or a fine of not more than two million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제4장 국교에 관한 죄

CHAPTER IV CRIMES CONCERNING FOREIGN RELATIONS

제107조 (외국원수에 대한 폭행 등)

- ① 대한민국에 체재하는 외국의 원수에 대하여 폭행 또는 협박을 가한 자는 7년 이하의 징역이나 금고에 처한다.
- ② 전항의 외국원수에 대하여 모욕을 가하거나 명예를 훼손한 자는 5년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

Article 107 (Assaults against Foreign Sovereign)

- (1) A person who uses violence or intimidation against the sovereign of a foreign country sojourning in the Republic of Korea shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than seven years.
- (2) A person who insults, or defames the sovereign of a foreign country as referred to in the preceding paragraph shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than five years.

제108조 (외국사절에 대한 폭행 등)

- ① 대한민국에 파견된 외국사절에 대하여 폭행 또는 협박을 가한 자는 5년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

②전항의 외국사절에 대하여 모욕을 가하거나 명예를 훼손한 자는 3년 이하의 징역이나 금고에 처한다

Article 108 (Assaults against Foreign Envoy)

- (1) A person who uses violence or intimidation against the envoy of a foreign country sent to the Republic of Korea shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than five years.
- (2) A person who insults or defames the envoy of a foreign country as referred to in the preceding paragraph shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than three years.

제109조 (외국의 국기, 국장의 모독)

외국을 모욕할 목적으로 그 나라의 공용에 공하는 국기 또는 국장을 손상, 제거 또는 오욕한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 109 (Profanation of Foreign Flag or Foreign Emblem)

A person who, for the purpose of insulting a foreign country, damages, removes or stains a foreign national flag or emblem which is officially used for such country shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than two years or by a fine not exceeding three million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제110조 (피해자의 의사)

제107조 내지 제109조의 죄는 그 외국정부의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. < 1995. 12. 29.>

Article 110 (Consent of Victim)

No public action may be instituted against the crimes as prescribed in Articles 107 through 109, against the express objection of the foreign government concerned. <Amended on Dec. 29, 1995>

제111조 (외국에 대한 사전)

- ①외국에 대하여 사전한 자는 1년 이상의 유기금고에 처한다.
- ②전항의 미수범은 처벌한다.
- ③제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. 단 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 감경 또는 면제한다. < 1995. 12. 29.>

Article 111 (Private War against Foreign Country)

- (1) A person who wages a private war against a foreign country shall be punished by imprisonment without labor for a limited term of at least one year.

(2) Attempts to commit crimes specified in the preceding paragraph shall be punished.

(3) A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crime of paragraph (1) shall be punished by imprisonment without labor for not more than three years or by a fine not exceeding five million won: Provided, That when he or she denounces himself or herself before the commission of such intended crimes, the punishment shall be mitigated or remitted. <Amended on Dec. 29, 1995>

제112조 (중립명령위반)

외국간의 교전에 있어서 중립에 관한 명령에 위반한 자는 3년 이하의 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 112 (Violations of Neutrality Orders)

A person who violates an order concerning neutrality in a war between foreign countries shall be punished by imprisonment without labor for not more than three years or a fine of not more than five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제113조 (외교상기밀의 누설)

① 외교상의 기밀을 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

② 누설할 목적으로 외교상의 기밀을 탐지 또는 수집한 자도 전항의 형과 같다.

Article 113 (Divulgence of Diplomatic Secrets)

(1) A person who divulges diplomatic secrets shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who searches for or collects diplomatic secrets for the purpose of divulging them.

제5장 공안(公安)을 해하는 죄

CHAPTER V CRIMES AGAINST PUBLIC PEACE

제114조 (범죄단체 등의 조직)

사형, 무기 또는 장기 4년 이상의 징역에 해당하는 범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집단을 조직하거나 이에 가입 또는 그 구성원으로 활동한 사람은 그 목적인 죄에 정한 형으로 처벌한다. 다만, 형을 감경할 수 있다.

Article 114 (Organization of Criminal Groups)

A person who organizes a syndicate or group with the intent to commit a crime punishable by death or imprisonment with labor for an indefinite term or for at least four years or who joins such syndicate or group or becomes a member of such syndicate or group shall be punished by the penalty prescribed for the intended crime: Provided, That the penalty may be mitigated.

제115조 (소요)

다중이 집합하여 폭행, 협박 또는 손괴의 행위를 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역이나 금고 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 115 (Riot)

Persons who assemble in large numbers and use violence or intimidation or take destructive act shall be punished by imprisonment with or without labor for at least one year up to ten years or by a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제116조 (다중불해산)

폭행, 협박 또는 손괴의 행위를 할 목적으로 다중이 집합하여 그를 단속할 권한이 있는 공무원으로부터 3회 이상의 해산명령을 받고 해산하지 아니한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 116 (Failure of Dispersion of Masses)

Persons who assemble in large number for the purpose of using violence or intimidation or taking destructive act and do not disperse after being ordered to do so for three or more times by officials authorized to control such matters, shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than two years or by a fine not exceeding three million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제117조 (전시공수계약불이행)

- ①전쟁, 천재 기타 사변에 있어서 국가 또는 공공단체와 체결한 식량 기타 생활필수품의 공급계약을 정당한 이유없이 이행하지 아니한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ②전항의 계약이행을 방해한 자도 전항의 형과 같다.
- ③전 2항의 경우에는 그 소정의 벌금을 병과할 수 있다.

Article 117 (Non Fulfillment of Contract of Public Demand in Wartime)

(1) A person who fails to perform, without justifiable reasons, a concluded contract for the supply of food or other necessities of life with the State or a public organization in wartime, calamity or other warlike incident shall be punished by imprisonment for not more than three years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who interferes with the performance of the contract of the preceding paragraph.

(3) In the case of the preceding two paragraphs, the prescribed fine may also be concurrently imposed.

제118조 (공무원자격의 사칭)

공무원의 자격을 사칭하여 그 직권을 행사한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 118 (False Impersonation of Public Official)

A person who exercises official authority by false impersonation of a public official shall be punished by imprisonment for not more than three years or by a fine of not more than seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제6장 폭발물에 관한 죄

CHAPTER VI CRIMES CONCERNING EXPLOSIVES

제119조 (폭발물 사용)

- ① 폭발물을 사용하여 사람의 생명, 신체 또는 재산을 해하거나 그 밖에 공공의 안전을 문란하게 한 자는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.
- ② 전쟁, 천재지변 그 밖의 사변에 있어서 제1항의 죄를 지은 자는 사형이나 무기징역에 처한다.
- ③ 제1항과 제2항의 미수범은 처벌한다.

Article 119 (Use of Explosives)

- (1) A person who injures a person or damages property or disturbs the public safety by using explosives shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years.
- (2) A person who commits a crime specified in paragraph (1) in war, during an act of God, or in any other warlike incident shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term.
- (3) Attempts to commit a crime specified in paragraph (1) or (2) shall be punished.

제120조 (예비, 음모, 선동)

- ① 전조제1항, 제2항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이상의 유기징역에 처한다. 단, 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.
- ② 전조제1항, 제2항의 죄를 범할 것을 선동한 자도 전항의 형과 같다.

Article 120 (Preparations, Conspiracies, and Instigation)

(1) A person who prepares or conspires with intent to commit the crimes of paragraphs (1) and (2) of the preceding Article, shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of two years or more, but if he or she denounces himself or herself before the commission of the intended crimes, the punishment shall be mitigated or remitted.

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who instigates another to commit the crimes of paragraphs (1) and (2) of the preceding Article.

제121조 (전시폭발물제조 등)

전쟁 또는 사변에 있어서 정당한 이유없이 폭발물을 제조, 수입, 수출, 수수 또는 소지한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 121 (Manufacture of Explosives in Wartime)

A person who manufactures, imports, exports, delivers, or possesses explosives without justifiable reason in time of war or warlike incident, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제7장 공무원의 직무에 관한 죄

CHAPTER VII CRIMES CONCERNING THE DUTIES OF PUBLIC OFFICIALS

제122조 (직무유기)

공무원이 정당한 이유없이 그 직무수행을 거부하거나 그 직무를 유기한 때에는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 3년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 122 (Abandonment of Duties)

A public official who refuses to perform his or her duties or abandons his or her duties without justifiable reason shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than one year or suspension of qualifications for not more than three years.

제123조 (직권남용)

공무원이 직권을 남용하여 사람으로 하여금 의무없는 일을 하게 하거나 사람의 권리행사를 방해한 때에는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995.

12. 29.>

Article 123 (Abuse of Authority)

A public official who, by abusing his or her official authority, causes a person to perform the conduct which is not to be performed by the person, or obstructs the person from exercising a right which the person is entitled to exercise, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years and suspension of qualifications for not more than ten years, or fine not exceeding ten million won.

<Amended on Dec. 29, 1995>

제124조 (불법체포, 불법감금)

- ①재판, 검찰, 경찰 기타 인신구속에 관한 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직권을 남용하여 사람을 체포 또는 감금한 때에는 7년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처한다.
- ②전항의 미수범은 처벌한다.

Article 124 (Unlawful Arrest and Unlawful Confinement)

(1) If a person who performs or assists in activities concerning judgment, prosecution, police, or other functions involving the restraint of the human body, arrests or imprisons another by abusing his or her official authority, he or she shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years and suspension of qualifications for not more than ten years.

(2) Attempts to commit the crimes specified in the preceding paragraph shall be punished.

제125조 (폭행, 가혹행위)

재판, 검찰, 경찰 그 밖에 인신구속에 관한 직무를 수행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직무를 수행하면서 형사피의자나 그 밖의 사람에 대하여 폭행 또는 가혹행위를 한 경우에는 5년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 125 (Violence and Cruel Act)

A person who, in performing or assisting in activities concerning judgment, prosecution, police, or other functions involving the restraint of the human body, commits an act of violence or cruelty against a criminal suspect or against another person while performing his or her duties, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years and suspension of qualifications for not more than ten years.

제126조 (피의사실공표)

검찰, 경찰 그 밖에 범죄수사에 관한 직무를 수행하는 자 또는 이를 감독하거나 보조하는 자가 그 직무를 수행하면서 알게 된 피의사실을 공소제기 전에 공표(公表)한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 5년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 126 (Publication of Facts of Suspected Crime)

A person who, in performing, supervising, or assisting in activities concerning prosecution, police, or other functions involving investigation of crimes, makes public, before request for public trial, the facts of a suspected crime which he or she has learned in the course of performing his or her duties, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or suspension of qualifications for not more than five years.

제127조 (공무상 비밀의 누설)

공무원 또는 공무원이었던 자가 법령에 의한 직무상 비밀을 누설한 때에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 5년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 127 (Divulgence of Official Secrets)

A public official or former public official who divulges official secrets obtained in the course of performing his or her duties and classified by statutes or regulations as secret shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than two years or suspension of qualifications for not more than five years.

제128조 (선거방해)

검찰, 경찰 또는 군의 직에 있는 공무원이 법령에 의한 선거에 관하여 선거인, 입후보자 또는 입후보자되려는 자에게 협박을 가하거나 기타 방법으로 선거의 자유를 방해한 때에는 10년 이하의 징역과 5년 이상의 자격정지에 처한다.

Article 128 (Obstruction of Election)

A public official, having duties concerning prosecution, police or army, who intimidates a voter, candidate, or a person who seeks to be candidate, in an election provided for by statutes or regulations, or who obstructs the freedom of election by any other means, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years and suspension of qualifications for at least five years.

제129조 (수뢰, 사전수뢰)

- ① 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.
- ② 공무원 또는 중재인이 될 자가 그 담당할 직무에 관하여 청탁을 받고 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 후 공무원 또는 중재인이 된 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 129 (Acceptance of Bribe and Advance Acceptance)

(1) A public official or an arbitrator who receives, demands or promises to accept a bribe in connection with his or her duties, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or

suspension of qualifications for not more than ten years.

(2) If a person who is to become a public official or an arbitrator receives, demands or promises to accept a bribe in response to a solicitation, in connection with the duty which he or she is to perform and he or she actually becomes a public official or arbitrator, imprisonment with labor for not more than three years or suspension of qualifications for not more than seven years shall be imposed.

제130조 (제삼자뇌물제공)

공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 부정한 청탁을 받고 제3자에게 뇌물을 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 130 (Bribe to Third Person)

A public official or an arbitrator who causes, demands or promises a bribe to be given to a third party on acceptance of an unjust solicitation in connection with his or her duties shall be punished by imprisonment for not more than five years or suspension of qualifications for not more than ten years.

제131조 (수뢰후부정처사, 사후수뢰)

- ① 공무원 또는 중재인이 전2조의 죄를 범하여 부정한 행위를 한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다.
- ② 공무원 또는 중재인이 그 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속하거나 제삼자에게 이를 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에도 전항의 형과 같다.
- ③ 공무원 또는 중재인이었던 자가 그 재직 중에 청탁을 받고 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.
- ④ 전3항의 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

Article 131 (Improper Action after Acceptance of Bribe and Subsequent Bribery)

- (1) If a public official or an arbitrator takes an improper act after committing the offenses under the preceding two Articles, imprisonment with labor for a limited term of at least one year shall be imposed.
- (2) If a public official or an arbitrator receives, demands or promises to receive a bribe, or causes, demands or promises a bribe to be given to a third party, after taking an improper act in the course of performing his or her duties, the punishment specified in the preceding paragraph shall be imposed.
- (3) If a person who was a public official or an arbitrator receives a bribe or demands or agrees to receive a bribe after taking an improper act in the course of performing his or her duties on acceptance of a solicitation made during his or her incumbency, imprisonment with labor for not more than five years or suspension of qualifications for not more than ten years shall be imposed.
- (4) In the case of the preceding three paragraphs, suspension of qualifications for not more than ten years may concurrently be imposed.

제132조 (알선수뢰)

공무원이 그 지위를 이용하여 다른 공무원의 직무에 속한 사항의 알선에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 132 (Acceptance of Bribe through Good Offices)

A public official who, by taking advantage of his or her post, receives, demands or agrees to receive a bribe concerning the use of the good offices in connection with the affairs which belong to the functions of another public official, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or suspension of qualifications for not more than seven years.

제133조 (뇌물공여 등)

- ① 제129조부터 제132조까지에 기재한 뇌물을 약속, 공여 또는 공여의 의사를 표시한 자는 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 행위에 제공할 목적으로 제3자에게 금품을 교부한 자 또는 그 사정을 알면서 금품을 교부받은 제3자도 제1항의 형에 처한다.

Article 133 (Offer of Bribe)

- (1) A person who promises, delivers, or manifests a will to deliver a bribe as stated in Articles 129 through 132 shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding 20 million won.
- (2) Paragraph (1) shall also apply to a person who, for the purpose of furnishing to an act specified in paragraph (1), delivers money or goods to a third party, or receives such delivery with the knowledge of its nature.

제134조 (몰수, 추정)

범인 또는 사정을 아는 제3자가 받은 뇌물 또는 뇌물로 제공하려고 한 금품은 몰수한다. 이를 몰수할 수 없을 경우에는 그 가액을 추정한다.

Article 134 (Confiscation and Punitive Collection)

A bribe received or money or goods to be received as a bribe by an offender or by a third party having knowledge of its nature shall be confiscated; or if confiscation is impossible, the value thereof shall be collected.

제135조 (공무원의 직무상 범죄에 대한 형의 가중)

공무원이 직권을 이용하여 본장 이외의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. 단 공무원의 신분에 의하여 특별히 형이 규정된 때에는 예외로 한다.

Article 135 (Aggravation of Punishment for Crimes in Course of Official Duty)

A public official who, taking advantage of his or her official authority, commits a crime other than those specified in this Chapter, shall be punished by increasing one half of the penalty specified for the crime committed: Provided, That this shall not apply where the punishment for the crime committed is specially prescribed because of the status of the public official.

제8장 공무방해에 관한 죄

CHAPTER VIII CRIMES CONCERNING OBSTRUCTION OF THE PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES

제136조 (공무집행방해)

- ① 직무를 집행하는 공무원에 대하여 폭행 또는 협박한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 공무원에 대하여 그 직무상의 행위를 강요 또는 조지하거나 그 직을 사퇴하게 할 목적으로 폭행 또는 협박한 자도 전항의 형과 같다.

Article 136 (Obstruction of Performance of Official Duties)

- (1) A person who uses violence or intimidation against a public official engaged in the performance of his or her duties shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or five not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who uses violence or intimidation against a public official in order to cause him or her to perform, or refrain from performing an official act or in order to force his or her resignation.

제137조 (위계에 의한 공무집행방해)

위계로써 공무원의 직무집행을 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 137 (Obstruction of Performance of Official Duties by Fraudulent Means)

A person who interferes with the execution of duties by a public official by fraudulent means, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or five not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제138조 (법정 또는 국회의원회의장모욕)

법원의 재판 또는 국회의 심의를 방해 또는 위협할 목적으로 법정이나 국회의회의장 또는 그 부근에서 모욕 또는 소동한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 138 (Contempt of Court or National Assembly)

A person who insults a court or the National Assembly or creates a disturbance in or near a court or the National Assembly for the purpose of disturbing or threatening the conduct of a court or the discussion of the Assembly, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제139조 (인권옹호직무방해)

경찰의 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 인권옹호에 관한 검사의 직무집행을 방해하거나 그 명령을 준수하지 아니한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 139 (Obstruction of Official Duties for Vindication of Human Rights)

A person who, performing police duties or assisting in such duties, interferes with the execution of duties of a public prosecutor concerning the vindication of human rights or who does not follow his or her instructions concerning the vindication of human rights, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or suspension of qualifications for not more than ten years.

제140조 (공무상비밀표시무효)

①공무원이 그 직무에 관하여 실시한 봉인 또는 압류 기타 강제처분의 표시를 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

②공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서 또는 도화를 개봉한 자도 제1항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>

③공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제1항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>

Article 140 (Rendering Null and Void Symbol of Official Secrecy)

(1) A person who damages or conceals a seal or symbol of attachment or other execution which a public official has levied in his or her official duties or reduces its utility by any other methods, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) Any public official who opens any sealed or secretly designed document, book or picture in relation with his or her duties, shall also be punished by the same punishment as referred to in paragraph (1). <Amended on Dec. 29, 1995>

(3) Any public official who detects, book, picture, or special media records, such as electromagnetic records, etc., using any technical means, shall also be punished by the same punishment as referred to in paragraph (1). <Added on Dec. 29, 1995>

제140조의2 (부동산강제집행효용침해)

강제집행으로 명도 또는 인도된 부동산에 침입하거나 기타 방법으로 강제집행의 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 140-2 (Infringement on Effect of Compulsory Execution to Immovables)

Any person who trespasses on any immovables vacated or delivered by any other way, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or a fine not exceeding seven million won.

제141조 (공용서류 등의 무효, 공용물의 파괴)

①공무소에서 사용하는 서류 기타 물건 또는 전자기록등 특수매체기록을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

②공무소에서 사용하는 건조물, 선박, 기차 또는 항공기를 파괴한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 141 (Invalidity of Public Documents and Destruction of Public Goods)

(1) A person who damages or conceals documents or other goods, or special media records, such as electromagnetic records, etc., used by a public office or spoils its utility by other methods, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) A person who destroys structures, vessels, trains, or airplanes, used by public offices, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

제142조 (공무상 보관물의 무효)

공무소에서부터 보관명령을 받거나 공무소의 명령으로 타인이 관리하는 자기의 물건을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 142 (Invalidity of Goods Kept in Public Custody)

A person who damages or conceals his or her own goods for which a management order was issued by a public office and which have been placed under the custody of another person by order of the public office, or reduces their utility by other methods, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제143조 (미수범)

제140조 내지 전조의 미수범은 처벌한다.

Article 143 (Attempts)

Attempts to commit the crimes specified in Articles 140 to the preceding Article shall be punished.

제144조 (특수공무방해)

- ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제136조, 제138조와 제140조 내지 전조의 죄를 범한 때에는 각조에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.
- ② 제1항의 죄를 범하여 공무원을 상해에 이르게 한 때에는 3년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29. >

Article 144 (Special Obstruction of Public Duty)

- (1) A person who commits the crimes specified in Articles 136, 138, and 140 to the preceding Article through the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon shall be punished by increasing one half of the punishments specified in the relevant Articles.
- (2) A person who commits the crime of paragraph (1) to injure a public official shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years. If it results in the death of a public official, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제9장 도주와 범인은닉의 죄

CHAPTER IX CRIMES OF ESCAPE AND HARBORING CRIMINALS

제145조 (도주, 집합명령위반)

- ① 법률에 따라 체포되거나 구금된 자가 도주한 경우에는 1년 이하의 징역에 처한다.
- ② 제1항의 구금된 자가 천재지변이나 사변 그 밖에 법령에 따라 잠시 석방된 상황에서 정당한 이유없이 집합명령에 위반한 경우에도 제1항의 형에 처한다.

Article 145 (Escape and Violation of Summoning Order)

- (1) A person who, having been in lawful arrest or custody, escapes, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year.
- (2) A person who, having been temporarily set free from custody due to an act of God or an incident or under statutes or regulations, violates the summoning order without good reason shall be punished

pursuant to paragraph (1).

제146조 (특수도주)

수용설비 또는 기구를 손괴하거나 사람에게 폭행 또는 협박을 가하거나 2인 이상이 합동하여 전 조제1항의 죄를 범한 자는 7년 이하의 징역에 처한다.

Article 146 (Special Escape)

A person who, by destroying an accommodating device or shackle, or using violence or intimidation to others, or accompanied by two or more persons, commits the crime of paragraph (1) of the preceding Article, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years.

제147조 (도주원조)

법률에 의하여 구금된 자를 탈취하거나 도주하게 한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 147 (Helping Escape)

A person who forcibly abducts one who is in lawful custody or who causes such person to escape, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제148조 (간수자의 도주원조)

법률에 의하여 구금된 자를 간수 또는 호송하는 자가 이를 도주하게 한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 148 (Escape Caused by Prison Guard)

A prison guard or conveyor who causes a person in lawful custody to escape, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year nor more than ten years.

제149조 (미수범)

전4조의 미수범은 처벌한다.

Article 149 (Attempts)

Attempts to commit any crime of the preceding four Articles shall be punished.

제150조 (예비, 음모)

제147조와 제148조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의 징역에 처한다.

Article 150 (Preparations, Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crimes of Articles 147 and 148, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years.

제151조 (범인은닉과 친족간의 특례)

- ① 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자를 은닉 또는 도피하게 한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 친족 또는 동거의 가족이 본인을 위하여 전항의 죄를 범한 때에는 처벌하지 아니한다. < 2005. 3. 31.>

Article 151 (Harboring Criminal and Special Exceptions to Relatives)

- (1) A person who harbors one who has committed a crime punishable by fine or heavier punishment, or who causes such person to escape, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) If the crime of the preceding paragraph is committed by a relative or a family member living together with the said person for the benefit of the criminal, it shall not be punishable. <Amended on Mar. 31, 2005>

제10장 위증과 증거인멸의 죄

CHAPTER X CRIMES OF PERJURY AND DESTRUCTION OF EVIDENCE

제152조 (위증, 모해위증)

- ① 법률에 의하여 선서한 증인이 허위의 진술을 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 형사사건 또는 징계사건에 관하여 피고인, 피의자 또는 징계혐의자를 모해할 목적으로 전항의 죄를 범한 때에는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 152 (Perjury, Malicious Perjury)

- (1) A witness who, having sworn according to Acts, gives false statement, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) As regards a criminal or disciplinary case, a witness who, for the purpose of causing injury to an accused, or a criminal, or disciplinary suspect, commits the crime of the preceding paragraph shall be punished by imprisonment for not more than ten years.

제153조 (자백, 자수)

전조의 죄를 범한 자가 그 공술한 사건의 재판 또는 징계처분이 확정되기 전에 자백 또는 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

Article 153 (Confession, Self-Denunciation)

When a person who, having committed the crime of the preceding Article, makes a voluntary confession or denounces himself or herself before the judgment of a criminal or disciplinary case in which he or she has given false statement becomes final, punishment for him or her shall be mitigated or remitted.

제154조 (허위의 감정, 통역, 번역)

법률에 의하여 선서한 감정인, 통역인 또는 번역인이 허위의 감정, 통역 또는 번역을 한 때에는 전2조의 예에 의한다.

Article 154 (Fraudulent Expert Opinion, Interpretation, and Translation)

An expert witness, interpreter, or translator who, having sworn according to Acts, gives a false expert opinion or a false interpretation or a false translation, shall be punished in accordance with the provisions of the preceding two Articles.

제155조 (증거인멸 등과 친족간의 특례)

- ① 타인의 형사사건 또는 징계사건에 관한 증거를 인멸, 은닉, 위조 또는 변조하거나 위조 또는 변조한 증거를 사용한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 타인의 형사사건 또는 징계사건에 관한 증인을 은닉 또는 도피하게 한 자도 제1항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>
- ③ 피고인, 피의자 또는 징계혐의자를 모해할 목적으로 전2항의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.
- ④ 친족 또는 동거의 가족이 본인을 위하여 본조의 죄를 범한 때에는 처벌하지 아니한다. < 2005. 3. 31.>

Article 155 (Destruction of Evidence and Special Exception to Relatives)

- (1) A person who destructs, conceals, forges, or alters the evidence in a criminal or disciplinary case against another or who uses the forged or altered evidence, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) A person who harbors a witness or causes him or her not to testify in a criminal or disciplinary case against another, shall also be punished by the imprisonment or fine as referred to in paragraph (1). <Amended on Dec. 29, 1995>
- (3) A person who, for the purpose of causing injury to an accused, or a criminal or disciplinary suspect, commits the crimes under the preceding two paragraphs, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

(4) If a crime under this Article is committed by a relative or a family member living together with the said person for the benefit of the criminal, it shall not be punishable. <Amended on Mar. 31, 2005>

제11장 무고의 죄

CHAPTER XI CRIMES OF FALSE ACCUSATION

제156조 (무고)

타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 156 (False Accusation)

A person who reports false information to a public office or a public official for the purpose of having a criminal or disciplinary punishment imposed upon another, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years, or a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제157조 (자백 · 자수)

제153조는 전조에 준용한다.

Article 157 (Confession, Self-Denunciation)

@Article 153 shall apply mutatis mutandis to the preceding Article.

제12장 신앙에 관한 죄

CHAPTER XII CRIMES CONCERNING DECEASED PERSONS

제158조 (장례식등의 방해)

장례식, 제사, 예배 또는 설교를 방해한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 158 (Disturbing Funeral Service)

A person who disturbs funeral rites, rituals, worship, or preaching, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제159조 (시체 등의 오욕)

시체, 유골 또는 유발(遺髮)을 오욕한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 159 (Defiling Corpse)

A person who defiles a corpse, remains, or the hair of the dead, shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years or by a fine not exceeding five million won.

제160조 (분묘의 발굴)

분묘를 발굴한 자는 5년 이하의 징역에 처한다.

Article 160 (Excavation of Grave)

A person who excavates a grave shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years.

제161조 (시체 등의 유기 등)

- ① 시체, 유골, 유발 또는 관 속에 넣어 둔 물건을 손괴(損壞), 유기, 은닉 또는 영득(領得)한 자는 7년 이하의 징역에 처한다.
- ② 분묘를 발굴하여 제1항의 죄를 지은 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 161 (Abandonment of Corpse)

(1) A person who damages, destroys, abandons, conceals, or takes possession of a corpse, remains, or hair of the dead, or any article deposited in a coffin, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years.

(2) A person who commits a crime prescribed in paragraph (1) by excavating a grave shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제162조 (미수범)

전2조의 미수범은 처벌한다.

Article 162 (Attempts)

Attempts to commit the crimes provided in the preceding two Articles shall be punished.

제163조 (변사체 검시 방해)

변사자의 시체 또는 변사(變死)로 의심되는 시체를 은닉하거나 변경하거나 그 밖의 방법으로 검시(檢視)를 방해한 자는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 163 (Obstruction of Investigation of Unnaturally Dead Body)

A person who conceals or alters a corpse of a person who has died unnaturally or a corpse suspicious of unnatural death, or obstructs the investigation of such corpse by other way, shall be punished by a fine not exceeding seven million won.

제13장 방화와 실화의 죄

CHAPTER XIII CRIMES OF ARSON AND FIRE CAUSED BY NEGLIGENCE

제164조 (현주건조물 등 방화)

- ① 불을 놓아 사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 지하채굴시설을 불태운 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.
- ② 제1항의 죄를 지어 사람을 상해에 이르게 한 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 경우에는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.

Article 164 (Setting Fire to Present Living Building)

- (1) A person who sets fire to and burns any building which any person uses as a residence, or any building, train, street car, automobile, ship, aircraft, or underground mining facilities in which any person exists shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years.
- (2) A person who commits a crime prescribed in paragraph (1) to injure a person shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years. If it results in death, he or she shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years.

제165조 (공용건조물 등 방화)

불을 놓아 공용(公用)으로 사용하거나 공익을 위해 사용하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 지하채굴시설을 불태운 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.

Article 165 (Setting Fire to Public Structures)

A person who sets fire to and burns a structure, train, electric car, automobile, ship, aircraft, or underground mining facilities which is used for official business or the public interest, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years.

제166조 (일반건조물 등 방화)

- ① 불을 놓아 제164조와 제165조에 기재한 외의 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 지하채굴시설을 불태운 자는 2년 이상의 유기징역에 처한다.

- ② 자기 소유인 제1항의 물건을 불태워 공공의 위험을 발생하게 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 166 (Setting Fire to Other Structures)

- (1) A person who sets fire to and burns a structure, train, electric car, automobile, ship, aircraft, or underground mining facilities other than those mentioned in Articles 164 and 165, shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least two years.
- (2) A person who sets fire to and burns one of the objects mentioned in paragraph (1) which he or she owns and thereby causes public danger, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or by a fine not exceeding ten million won.

제167조 (일반물건 방화)

- ① 불을 놓아 제164조부터 제166조까지에 기재한 외의 물건을 불태워 공공의 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 제1항의 물건이 자기 소유인 경우에는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 167 (Setting Fire to General Goods)

- (1) A person who sets fire to and burns an object other than those objects mentioned in Articles 164 through 166 and thereby causes public danger, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.
- (2) If any object mentioned in paragraph (1) is the offender's own property, he or she shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding seven million won.

제168조 (연소)

- ① 제166조제2항 또는 전조제2항의 죄를 범하여 제164조, 제165조 또는 제166조제1항에 기재한 물건에 연소한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 전조제2항의 죄를 범하여 전조제1항에 기재한 물건에 연소한 때에는 5년 이하의 징역에 처한다.

Article 168 (Spread of Fire)

- (1) If, in consequence of the commission of a crime of Article 166 (2) or paragraph (2) of the preceding Article, a fire spreads and burns out any of the objects mentioned in Article 164, 165, or 166 (1), the offender shall be punished by imprisonment with labor for at least one year no more than ten years.
- (2) If a fire spreads and burns out any of the objects mentioned in paragraph (1) of the preceding Article in consequence of the commission of a crime under paragraph (2) of the preceding Article, the offender shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years.

제169조 (진화방해)

화재에 있어서 진화용의 시설 또는 물건을 은닉 또는 손괴하거나 기타 방법으로 진화를 방해한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 169 (Obstruction to Firefighting)

A person who, at the time of a fire, conceals or damages firefighting apparatus or other tools, or obstructs the extinguishing of the fire by other means, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제170조 (실화)

- ① 과실로 제164조 또는 제165조에 기재한 물건 또는 타인 소유인 제166조에 기재한 물건을 불태운 자는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 과실로 자기 소유인 제166조의 물건 또는 제167조에 기재한 물건을 불태워 공공의 위험을 발생하게 한 자도 제1항의 형에 처한다.

Article 170 (Fire Caused by Negligence)

- (1) A person who, through negligence, burns an object mentioned in Article 164 or 165, or an object mentioned in Article 166 which is the property of another person shall be punished by a fine not exceeding 15 million won.
- (2) A person who, through negligence, burns an object mentioned in Article 166 or 167 which is his or her own property and thereby causes public danger shall be punished pursuant to paragraph (1).

제171조 (업무상실화, 중실화)

업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 제170조의 죄를 범한 자는 3년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 171 (Fire Caused by Occupational Negligence, Fire by Gross Negligence)

A person who, through occupational or gross negligence, commits a crime mentioned in Article 170 shall be punished by imprisonment without labor for not more than three years or by a fine not exceeding 20 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제172조 (폭발성물건파열)

- ①보일러, 고압가스 기타 폭발성있는 물건을 파열시켜 사람의 생명, 신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자는 1년 이상의 유기징역에 처한다.
- ②제1항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 172 (Burst of Explosive Substances)

(1) A person who explodes a boiler, high pressure gas or other explosive substance and causes any danger to the life, body, or property of another person shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least one year.

(2) A person who commits the crime of paragraph (1) to injure another person shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제172조의2 (가스 · 전기등 방류)

①가스, 전기, 증기 또는 방사선이나 방사성 물질을 방출, 유출 또는 살포시켜 사람의 생명, 신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

②제1항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 172-2 (Discharge of Gas and Electricity)

(1) A person who discharges, leaks, or sprays gas, electricity, steam, radiation or radioactive substance to cause any danger to the life, body, or property of another person shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

(2) A person who commits the crime of paragraph (1) to injure another person shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제173조 (가스 · 전기등 공급방해)

①가스, 전기 또는 증기의 공작물을 손괴 또는 제거하거나 기타 방법으로 가스, 전기 또는 증기의 공급이나 사용을 방해하여 공공의 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

②공공용의 가스, 전기 또는 증기의 공작물을 손괴 또는 제거하거나 기타 방법으로 가스, 전기 또는 증기의 공급이나 사용을 방해한 자도 전항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>

③제1항 또는 제2항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 2년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 173 (Obstruction to Supply of Gas and Electricity)

(1) A person who damages, destroys, or removes gas, electricity, or steam works or obstructs the supply or use of gas, electricity or steam by other means, thereby endangering the public, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who damages, destroys, or removes gas, electricity, or steam works for public use or obstructs the supply or use of gas, electricity or steam by other means. <Amended on Dec. 29, 1995>

(3) A person who commits the crime of paragraph (1) or (2) to injure another shall be punished by imprisonment for a limited term of at least two years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제173조의2 (과실폭발성물건파열등)

- ①과실로 제172조제1항, 제172조의2제1항, 제173조제1항과 제2항의 죄를 범한 자는 5년 이하의 금고 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.
- ②업무상과실 또는 중대한 과실로 제1항의 죄를 범한 자는 7년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 173-2 (Burst of Explosive Substances by Negligence)

(1) A person who, by negligence, commits a crime prescribed in any provision of Articles 172 (1), 172-2 (1), 173 (1) and (2) shall be punished by imprisonment without labor for not more than five years or by a fine not exceeding 15 million won.

(2) A person who, by occupational or gross negligence, commits the crime of paragraph (1) shall be punished by imprisonment without labor for not more than seven years or by a fine not exceeding 20 million won.

제174조 (미수범)

제164조제1항, 제165조, 제166조제1항, 제172조제1항, 제172조의2제1항, 제173조제1항과 제2항의 미수범은 처벌한다.

Article 174 (Attempts)

Attempts to commit the crimes as prescribed in Articles 164 (1), 165, 166 (1), 172 (1), 172-2 (1), 173 (1) and (2), shall be punished.

제175조 (예비, 음모)

제164조제1항, 제165조, 제166조제1항, 제172조제1항, 제172조의2제1항, 제173조제1항과 제2항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 5년 이하의 징역에 처한다. 단 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 형을 감경 또는 면제한다. < 1995. 12. 29.>

Article 175 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crimes of Articles 164 (1), 165, 166 (1), 172 (1), 172-2 (1), 173 (1) and (2), shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years: Provided, That when he or she denounces himself or herself before the commission of such crimes as intended, the punishment shall be mitigated or remitted. <Amended on Dec. 29, 1995>

제176조 (타인의 권리대상이 된 자기의 물건)

자기의 소유에 속하는 물건이라도 압류 기타 강제처분을 받거나 타인의 권리 또는 보험의 목적 물이 된 때에는 본장의 규정의 적용에 있어서 타인의 물건으로 간주한다.

Article 176 (Criminal's Property Which is Subject to Another Person's Right)

Property owned by a criminal but subject to attachment or other execution or which is subject to another person's right or insurance is regarded as that of another person in application of the provisions of this Chapter.

제14장 일수와 수리에 관한 죄

CHAPTER XIV CRIMES CONCERNING INUNDATION AND WATER UTILIZATION

제177조 (현주건조물등에의 일수)

- ① 물을 넘겨 사람이 주거에 사용하거나 사람이 현존하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광갱을 침해한 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.
- ② 제1항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.

Article 177 (Inundation of Present Living Building with Water)

- (1) A person who makes water overflow and damage any building used by another person as residence, or any building, train, street car, automobile, ship, aircraft or mine shaft in which another person exists shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years.
- (2) A person who commits the crime prescribed in paragraph (1) to injure another person shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years.

제178조 (공용건조물 등에의 일수)

물을 넘겨 공용 또는 공익에 공하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광갱을 침해한 자는 무기 또는 2년 이상의 징역에 처한다.

Article 178 (Inundation to Public Structures)

A person who causes an inundation, thereby damaging a structure, train, electric car, automobile, vessel, aircraft or mine which is used for official business or public interest shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least two years.

제179조 (일반건조물 등에의 일수)

- ① 물을 넘겨 전2조에 기재한 이외의 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광갱 기타 타인의 재산을 침해한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 자기의 소유에 속하는 전항의 물건을 침해하여 공공의 위험을 발생하게 한 때에는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ③ 제176조의 규정은 본조의 경우에 준용한다.

Article 179 (Inundation to Other Structures)

(1) A person who causes an inundation, thereby damaging a structure, train electric car, automobile, vessel, aircraft or mine other than mentioned in the preceding two Articles, or other property which belongs to another person, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

(2) A person who causes an inundation and damages an object mentioned in the preceding paragraph which is his or her own property, thereby causing public danger, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(3) The provisions of Article 176 shall apply mutatis mutandis to this Article.

제180조 (방수방해)

수재에 있어서 방수용의 시설 또는 물건을 손괴 또는 은닉하거나 기타 방법으로 방수를 방해한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 180 (Obstruction of Flood Control)

A person who, at the time of flood, damages or conceals flood protection apparatus or obstructs flood control by other means, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제181조 (과실일수)

과실로 인하여 제177조 또는 제178조에 기재한 물건을 침해한 자 또는 제179조에 기재한 물건을 침해하여 공공의 위험을 발생하게 한 자는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 181 (Inundation Caused by Negligence)

A person who, through negligence, causes an inundation, thereby damaging an object mentioned in Article 177 or 178 or who damages an object mentioned in Article 179, thereby causing public danger, shall be punished by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제182조 (미수범)

제177조 내지 제179조제1항의 미수범은 처벌한다.

Article 182 (Attempts)

Attempts to commit the crimes referred to in Articles 177 through 179 (1), shall be punished.

제183조 (예비, 음모)

제177조 내지 제179조제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의 징역에 처한다.

Article 183 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crimes of Articles 177 through 179 (1), shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years.

제184조 (수리방해)

독을 무너뜨리거나 수문을 파괴하거나 그 밖의 방법으로 수리(水利)를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 184 (Obstruction of Water Utilization)

A person who breaks an embankment or destroys a sluice, or otherwise obstructs water utilization, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding seven million won.

제15장 교통방해의 죄

CHAPTER XV CRIMES OF TRAFFIC OBSTRUCTION

제185조 (일반교통방해)

육로, 수로 또는 교량을 손괴 또는 불통하게 하거나 기타 방법으로 교통을 방해한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 185 (General Obstruction of Traffic)

A person who damages, destroys or blocks a road, water-way, or bridge, or obstructs traffic by other means, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제186조 (기차, 선박 등의 교통방해)

궤도, 등대 또는 표지를 손괴하거나 기타 방법으로 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기의 교통을 방해한 자는 1년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 186 (Obstruction of Train and Vessel Traffic)

A person who, by damaging or destroying a railroad, light-house or its signal or by any other means, obstructs traffic of a train, electric car, automobile, vessel or aircraft, shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least one year.

제187조 (기차 등의 전복 등)

사람의 현존하는 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기를 전복, 매몰, 추락 또는 파괴한 자는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다.

Article 187 (Derailing Train)

A person, who overturns, buries, crashes or destroys a train, electric car, automobile, vessel, or aircraft in which persons are actually present, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years.

제188조 (교통방해치사상)

제185조 내지 제187조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 188 (Death or Injury caused by Obstruction of Traffic)

A person who commits any of the crimes of Articles 185 through 187, thereby injuring another person, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제189조 (과실, 업무상과실, 중과실)

①과실로 인하여 제185조 내지 제187조의 죄를 범한 자는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

②업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 제185조 내지 제187조의 죄를 범한 자는 3년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 189 (Negligence, Occupational Negligence, Gross Negligence)

- (1) A person who, by negligence, commits the crimes of Articles 185 through 187 shall be punished by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) A person who, by occupational or gross negligence, commits the crimes of Articles 185 through 187, shall be punished by imprisonment without labor for not more than three years or by a fine not exceeding 20 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제190조 (미수범)

제185조 내지 제187조의 미수범은 처벌한다.

Article 190 (Attempts)

Attempts to commit the crimes specified in Articles 185 through 187 shall be punished.

제191조 (예비, 음모)

제186조 또는 제187조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의 징역에 처한다.

Article 191 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crimes of Article 186 or 187, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years.

제16장 먹는 물에 관한 죄

CHAPTER XVI CRIMES CONCERNING DRINKING WATER

제192조 (먹는 물의 사용방해)

- ① 일상생활에서 먹는 물로 사용되는 물에 오물을 넣어 먹는 물로 쓰지 못하게 한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 먹는 물에 독물(毒物)이나 그 밖에 건강을 해하는 물질을 넣은 사람은 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 192 (Obstruction of Use of Drinking Water)

- (1) A person who, by polluting clean water which is used for daily drinking water, renders such water unfit for that use, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year or by a fine not exceeding five million won.

(2) A person who puts into drinking water specified in paragraph (1) poisonous materials or other substances which may harm health, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제193조 (수돗물의 사용방해)

- ① 수도(水道)를 통해 공중이 먹는 물로 사용하는 물 또는 그 수원(水原)에 오물을 넣어 먹는 물로 쓰지 못하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 제1항의 먹는 물 또는 수원에 독물 그 밖에 건강을 해하는 물질을 넣은 자는 2년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 193 (Obstruction of Use of Water Supply System)

- (1) A person who, by polluting clean water which is supplied to the public as drinking water by a water supply system or by polluting a reservoir thereof, renders such water to be unfit for use, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.
- (2) A person who puts into drinking water or a reservoir specified in paragraph (1) poisonous materials or other substances which may harm health, shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least two years.

제194조 (먹는 물 혼독치사상)

제192조제2항 또는 제193조제2항의 죄를 지어 사람을 상해에 이르게 한 경우에는 무기 또는 3년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 194 (Death or Injury Caused by Mixing Drinking Water with Poison)

A person who commits a crime prescribed in Article 192 (2) or 193 (2), thereby injuring another person, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least three years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제195조 (수도불통)

공중이 먹는 물을 공급하는 수도 그 밖의 시설을 손괴하거나 그 밖의 방법으로 불통(不通)하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 195 (Interference with Water Supply System)

A person who damages or destroys a water supply system that supplies drinking water to the public or other facilities or makes such system or facilities inoperable by other means shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

제196조 (미수범)

제192조제2항, 제193조제2항과 전조의 미수범은 처벌한다.

Article 196 (Attempts)

Attempts to commit the crimes specified in Articles 192 (2) and 193 (2), and the preceding Article shall be punished.

제197조 (예비, 음모)

제192조제2항, 제193조제2항 또는 제195조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이하의 징역에 처한다.

Article 197 (Preparations, Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crimes of Article 192 (2), 193 (2) or 195, shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years.

제17장 아편에 관한 죄

CHAPTER XVII CRIMES CONCERNING OPIUM

제198조 (아편 등의 제조 등)

아편, 몰핀 또는 그 화합물을 제조, 수입 또는 판매하거나 판매할 목적으로 소지한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 198 (Manufacture of Opium)

A person who manufactures, imports, or sells opium, morphine, or its composite or who possesses it for the purpose of sale, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제199조 (아편흡식기의 제조 등)

아편을 흡식하는 기구를 제조, 수입 또는 판매하거나 판매할 목적으로 소지한 자는 5년 이하의 징역에 처한다.

Article 199 (Manufacture of Opium Smoking Instrument)

A person who manufactures, imports, or sells an instrument for smoking opium or who possesses it for the purpose of sale shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years.

제200조 (세관 공무원의 아편 등의 수입)

세관의 공무원이 아편, 몰핀이나 그 화합물 또는 아편흡식기구를 수입하거나 그 수입을 허용한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 200 (Opium Importation by Customs Official)

A customs official who imports or permits importation of opium, morphine, or its composite or an instrument for smoking opium, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year.

제201조 (아편흡식 등, 동장소제공)

- ①아편을 흡식하거나 몰핀을 주사한 자는 5년 이하의 징역에 처한다.
- ②아편흡식 또는 몰핀 주사의 장소를 제공하여 이익을 취한 자도 전항의 형과 같다.

Article 201 (Smoking Opium and Provision of Place)

- (1) A person who ingests opium or receives a morphine injection, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years.
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who profits by providing a place for smoking opium or for injecting morphine.

제202조 (미수범)

전4조의 미수범은 처벌한다.

Article 202 (Attempts)

Attempts to commit any crime of the preceding four Articles shall be punished.

제203조 (상습범)

상습으로 전5조의 죄를 범한 때에는 각조에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

Article 203 (Habitual Crimes)

A person who habitually commits any of the crimes of the preceding five Articles shall be punished by aggravating the penalty by up to one half of the penalty specified in the relevant Article.

제204조 (자격정지 또는 벌금의 병과)

제198조 내지 제203조의 경우에는 10년 이하의 자격정지 또는 2천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 204 (Suspension of Qualifications and Imposition of Fine)

In the case of Articles 198 through 203, the suspension of qualifications for not more than ten years, or a fine not exceeding 20 million won may be concurrently imposed. <Amended on Dec. 29, 1995>

제205조 (아편 등의 소지)

아편, 몰핀이나 그 화합물 또는 아편흡식기구를 소지한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 205 (Possession of Opium)

A person who possesses opium, morphine, its composite or an instrument for smoking opium, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제206조 (몰수, 추징)

본장의 죄에 제공한 아편, 몰핀이나 그 화합물 또는 아편흡식기구는 몰수한다. 그를 몰수하기 불가능한 때에는 그 가액을 추징한다.

Article 206 (Confiscation, Subsequent Collection)

Opium, morphine, its composite, or an instrument for smoking opium, having been used for any crime in this Chapter, shall be confiscated. If it is impossible to confiscate such item, the equivalent value thereof shall be collected.

제18장 통화에 관한 죄

CHAPTER XVIII CRIMES CONCERNING CURRENCY

제207조 (통화의 위조 등)

- ①행사할 목적으로 통용하는 대한민국의 화폐, 지폐 또는 은행권을 위조 또는 변조한 자는 무기 또는 2년 이상의 징역에 처한다.
- ②행사할 목적으로 내국에서 유통하는 외국의 화폐, 지폐 또는 은행권을 위조 또는 변조한 자는 1년 이상의 유기징역에 처한다.
- ③행사할 목적으로 외국에서 통용하는 외국의 화폐, 지폐 또는 은행권을 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.
- ④위조 또는 변조한 전3항 기재의 통화를 행사하거나 행사할 목적으로 수입 또는 수출한 자는 그 위조 또는 변조의 각 죄에 정한 형에 처한다.

Article 207 (Crimes of Counterfeiting Currency)

(1) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters a current coin, paper money, or bank note of the Republic of Korea shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least two years.

(2) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters a foreign coin, paper money or bank note which is current in this country shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least one year.

(3) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters a foreign coin, paper money or bank note which is current in a foreign country shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

(4) A person who utters a counterfeited or altered currency as referred to in the preceding three paragraphs, or who, for the purpose of uttering, imports or exports the same shall be punished by penalty as prescribed against each crime of counterfeit or alteration.

제208조 (위조통화의 취득)

행사할 목적으로 위조 또는 변조한 제207조 기재의 통화를 취득한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 208 (Acquisition of Counterfeited Currency)

A person who, for the purpose of uttering, acquires counterfeited or altered currency specified in Article 207 shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or a fine exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제209조 (자격정지 또는 벌금의 병과)

제207조 또는 제208조의 죄를 범하여 유기징역에 처할 경우에는 10년 이하의 자격정지 또는 2천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 209 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications or of Fine)

When a person is punished by limited imprisonment with labor for the violations of Article 207 or 208, suspension of qualifications for not more than ten years or a fine not exceeding 20 million won may be concurrently imposed. <Amended on Dec. 29, 1995>

제210조 (위조통화 취득 후의 지정행사)

제207조에 기재한 통화를 취득한 후 그 사정을 알고 행사한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 210 (Circulation of Currency Known to Be Counterfeited)

A person who, after obtaining the currency specified in Article 207, utters the same, knowing it to be counterfeited or altered, shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years or by a fine not exceeding five million won.

제211조 (통화유사물의 제조 등)

- ① 판매할 목적으로 내국 또는 외국에서 통용하거나 유통하는 화폐, 지폐 또는 은행권에 유사한 물건을 제조, 수입 또는 수출한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <1995. 12. 29.>
- ② 전항의 물건을 판매한 자도 전항의 형과 같다.

Article 211 (Manufacture of Articles Similar to Currency)

- (1) A person who, for the purpose of sale, manufactures, imports, or exports articles similar to a coin, paper money, or bank note which is current or circulated in this country or abroad, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who sells items specified in the preceding paragraph.

제212조 (미수범)

제207조, 제208조와 전조의 미수범은 처벌한다.

Article 212 (Attempts)

Attempts to commit the crimes specified in Articles 207, 208 and the preceding Article shall be punished.

제213조 (예비, 음모)

제207조제1항 내지 제3항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 5년 이하의 징역에 처한다. 단, 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

Article 213 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparation for or conspires with intent to commit the crimes under Article 207 (1) through (3), shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years: Provided, That punishment shall, be mitigated or remitted if self-denunciation is made before the commission of the intended crime.

제19장 유가증권, 우표와 인지에 관한 죄

CHAPTER XIX CRIMES CONCERNING VALUABLE SECURITIES AND POSTAGE AND REVENUE

STAMPS

제214조 (유가증권의 위조 등)

- ① 행사할 목적으로 대한민국 또는 외국의 공채증서 기타 유가증권을 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 행사할 목적으로 유가증권의 권리의무에 관한 기재를 위조 또는 변조한 자도 전항의 형과 같다.

Article 214 (Counterfeiting Valuable Securities)

- (1) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters a public bond or other valuable security of the Republic of Korea or of a foreign country, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters statements concerning the rights and obligations of valuable securities.

제215조 (자격모용에 의한 유가증권의 작성)

행사할 목적으로 타인의 자격을 모용하여 유가증권을 작성하거나 유가증권의 권리 또는 의무에 관한 사항을 기재한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 215 (Drafting of Valuable Securities by Assuming False Capacity)

A person who, for the purpose of uttering, drafts valuable securities or makes an entry in matters concerning the rights and obligations thereof by assuming a false capacity, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제216조 (허위유가증권의 작성 등)

행사할 목적으로 허위의 유가증권을 작성하거나 유가증권에 허위사항을 기재한 자는 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 216 (Drafting Untrue Valuable Securities)

A person who, for the purpose of uttering, drafts false valuable securities or makes an untrue entry therein shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or a fine not exceeding 30 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제217조 (위조유가증권 등의 행사 등)

위조, 변조, 작성 또는 허위기재한 전3조 기재의 유가증권을 행사하거나 행사할 목적으로 수입 또는 수출한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 217 (Uttering Forged Valuable Securities)

A person who utters valuable securities which involve a counterfeit, alteration, drafting under a false capacity or making an untrue entry, or who, for the purpose of uttering, imports or exports the same, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제218조 (인지 · 우표의 위조등)

- ① 행사할 목적으로 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표를 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 위조 또는 변조된 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표를 행사하거나 행사할 목적으로 수입 또는 수출한 자도 제1항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>

Article 218 (Forgery of Revenue or Postage)

- (1) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters a revenue or postage stamp, or other vouchers indicating the postage of the Republic of Korea or of a foreign country, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who utters a counterfeited or altered revenue or postage stamp, or other vouchers indicating the postage of the Republic of Korea or of a foreign country or who, for the purpose of uttering, imports or exports the same. <Amended on Dec. 29, 1995>

제219조 (위조인지 · 우표등의 취득)

행사할 목적으로 위조 또는 변조한 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표를 취득한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 219 (Acquisition of Forged Postage or Revenue Stamp)

A person who, for the purpose of uttering, obtains a counterfeited or altered postage or revenue stamp of the Republic of Korea or of a foreign country, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years, or fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제220조 (자격정지 또는 벌금의 병과)

제214조 내지 제219조의 죄를 범하여 징역에 처하는 경우에는 10년 이하의 자격정지 또는 2천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다.

Article 220 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications or of Fine)

If a person is punished by imprisonment with labor for commitment of the crime as prescribed in Articles 214 through 219, the suspension of qualifications for not more than ten years or a fine not exceeding 20 million won may be imposed concurrently.

제221조 (소인말소)

행사할 목적으로 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표의 소인 기타 사용의 표지를 말소한 자는 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 221 (Erasure of Postmark)

Any person who erases, with the intention of use, the postmarks of any revenue or postage stamps issued by the Republic of Korea or foreign countries, or other vouchers indicating the postage, or other markings of use, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year, or a fine not exceeding three million won.

제222조 (인지·우표유사물의 제조 등)

① 판매할 목적으로 대한민국 또는 외국의 공채증서, 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표와 유사한 물건을 제조, 수입 또는 수출한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <1995. 12. 29.>

② 전항의 물건을 판매한 자도 전항의 형과 같다.

Article 222 (Manufacture of Articles Similar to Stamps and Postage)

(1) Any person who manufactures, imports or exports with the intention of sale, the public bonds, revenue or postage stamp issued by the Republic of Korea or foreign countries, or things similar to the postmarks or vouchers indicating the postage, shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years, or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who sells the items mentioned in the preceding paragraph.

제223조 (미수범)

제214조 내지 제219조와 전조의 미수범은 처벌한다.

Article 223 (Attempts)

Attempts to commit any of the crimes of Articles 214 through 219 and the preceding Article shall be punished.

제224조 (예비, 음모)

제214조, 제215조와 제218조제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이하의 징역에 처한다.

Article 224 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with the intent to commit any of the crimes of Articles 214, 215, and 218 (1), shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years.

제20장 문서에 관한 죄

CHAPTER XX CRIMES CONCERNING DOCUMENTS

제225조 (공문서등의 위조·변조)

행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 225 (Counterfeit or Alteration of Official Document)

A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters a document or drawing, of a public official or a public office, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제226조 (자격모용에 의한 공문서 등의 작성)

행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 자격을 모용하여 문서 또는 도화를 작성한 자는 10년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 226 (Drafting of Official Document by Assuming False Capacity)

A person who, for the purpose of uttering, makes a document or drawing by assuming a false capacity of public official or public office, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제227조 (허위공문서작성등)

공무원이 행사할 목적으로 그 직무에 관하여 문서 또는 도화를 허위로 작성하거나 변개한 때에는 7년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 227 (Preparation of False Public Document)

If a public official prepares falsely or alters any document or drawing with the intention of use, in connection with his or her duties, he or she shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years, or a fine not exceeding 20 million won.

제227조의2 (공전자기록위작·변작)

사무처리를 그르치게 할 목적으로 공무원 또는 공무원의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 227-2 (Falsification or Alteration of Public Electromagnetic Records)

A person with the intention of disrupting conduct of affairs falsify or alters special media records, such as electronic records, of a public official or public office shall be punished by imprisonment with labor not more than ten years.

제228조 (공정증서원본 등의 부실기재)

①공무원에 대하여 허위신고를 하여 공정증서원본 또는 이와 동일한 전자기록등 특수매체기록에 부실의 사실을 기재 또는 기록하게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

②공무원에 대하여 허위신고를 하여 면허증, 허가증, 등록증 또는 여권에 부실의 사실을 기재하게 한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 228 (Untrue Entry in Officially Authenticated Original Deed)

(1) Any person who makes a false report to a public official and has that official enter record any false fact in the authentic deed or identical special media records, such as electronic records, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) A person who makes an untrue statement to a public official, thereby causing a false entry to be made in a license, permit, registration certificate or passport, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제229조 (위조등 공문서의 행사)

제225조 내지 제228조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화, 전자기록등 특수매체기록, 공정증서원본, 면허증, 허가증, 등록증 또는 여권을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처한다.

Article 229 (Uttering of Falsified Public Document)

Any person who utters any document, drawing, special media records, such as electronic records, original of the authentic deed, license, permit, registration certificate, or passport, which is made by the crime as prescribed in Articles 225 through 228, shall be punished by the penalty as prescribed against each crime.

제230조 (공문서 등의 부정행사)

공무원 또는 공무원의 문서 또는 도화를 부정행사한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 230 (Unlawful Uttering of Official Document)

A person, who unlawfully utters a document or drawing of a public official or public office, shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than two years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제231조 (사문서등의 위조·변조)

행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 231 (Counterfeit or Alteration of Private Document)

A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or alters another person's document or drawing which pertains to right, duty, or a certification of a fact by assuming the capacity of another person, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제232조 (자격모용에 의한 사문서의 작성)

행사할 목적으로 타인의 자격을 모용하여 권리·의무 또는 사실증명에 관한 문서 또는 도화를 작성한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 232 (Drafting of Private Document by Assuming False Capacity)

A person who, for the purpose of uttering, makes a document or drawing which pertains to a right, duty, or a certification of a fact by assuming the capacity of another person, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제232조의2 (사전자기록위작·변작)

사무처리를 그르치게 할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 232-2 (Falsification or Alteration of Private Electromagnetic Records)

Any person who falsifies or alters, with the intention of disrupting conduct of affairs, any special media records, such as another person's electronic records pertaining to a right, duty, or a certification of a fact, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or a fine not exceeding ten million won.

제233조 (허위진단서등의 작성)

의사, 한의사, 치과의사 또는 조산사가 진단서, 검안서 또는 생사에 관한 증명서를 허위로 작성한 때에는 3년 이하의 징역이나 금고, 7년 이하의 자격정지 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다

Article 233 (Preparation of False Medical Certificate)

If a medical or herb doctor, dentist or midwife prepares a false medical certificate, post-mortem examination or certificate life or death, he or she shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than three years, suspension of qualifications for not more than seven years, or a fine not exceeding 30 million won.

제234조 (위조사문서등의 행사)

제231조 내지 제233조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처한다.

Article 234 (Uttering of Falsified Private Document)

Any person who utters any document, drawing or special media records, such as electronic records, etc., made by the crime as prescribed in Articles 231 through 233, shall be punished by the same penalty as prescribed for the respective crime.

제235조 (미수범)

제225조 내지 제234조의 미수범은 처벌한다. < 1995. 12. 29.>

Article 235 (Attempts)

Attempts to commit the crimes of Articles 225 through 234 shall be punished. <Amended on Dec. 29, 1995>

제236조 (사문서의 부정행사)

권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 부정행사한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 236 (Unlawful Uttering of Private Document)

A person who unlawfully utters another person's document or drawing which pertains to a right, duty, or a certification of a fact shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than one year or by a fine not exceeding three million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제237조 (자격정지의 병과)

제225조 내지 제227조의2 및 그 행사죄를 범하여 징역에 처할 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 237 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications)

Where a person has committed the crimes as prescribed in Articles 225 through 227-2 and should be punished by the imprisonment with labor for such crimes, or the execution thereof, the penalty of suspension of qualifications for not more than ten years may be concurrently imposed. <Amended on Dec. 29, 1995>

제237조의2 (복사문서등)

이 장의 죄에 있어서 전자복사기, 모사전송기 기타 이와 유사한 기기를 사용하여 복사한 문서 또는 도화의 사본도 문서 또는 도화로 본다.

Article 237-2 (Reproduced Documents)

For the crimes as prescribed in this Chapter, any copies of documents or drawings reproduced using the electronic reproduction machines, facsimile telegraphs or other similar apparatus, shall be considered as document or drawing.

제21장 인장에 관한 죄

CHAPTER XXI CRIMES CONCERNING SEALS

제238조 (공인 등의 위조, 부정사용)

- ① 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 위조 또는 부정사용한 자는 5년 이하의 징역에 처한다.
- ② 위조 또는 부정사용한 공무원 또는 공무소의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 행사한 자도 전항의 형과 같다.
- ③ 전 2항의 경우에는 7년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

Article 238 (Counterfeit or Misappropriation of official Seal)

- (1) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or wrongfully uses the seal, signature, written name, or emblem of a public official or public office, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years.
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who utters a counterfeited or misappropriated seal, signature, written name or emblem of public official or a public office.
- (3) In the case of the preceding two paragraphs, the penalty of suspension of qualifications for not more than seven years may be concurrently imposed.

제239조 (사인등의 위조, 부정사용)

- ① 행사할 목적으로 타인의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 위조 또는 부정사용한 자는 3년 이하의 징역에 처한다.
- ② 위조 또는 부정사용한 타인의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 행사한 때에도 전항의 형과 같다.

Article 239 (Counterfeit or Misappropriation of Private Seal)

- (1) A person who, for the purpose of uttering, counterfeits or wrongfully uses another's seal, signature, written name, or emblem, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years.
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who utters a counterfeited or misappropriated seal, signature, written name or emblem of another.

제240조 (미수범)

본장의 미수범은 처벌한다.

Article 240 (Attempts)

Attempts to commit the crimes in this Chapter shall be punished.

제22장 성풍속에 관한 죄

CHAPTER XXII CRIMES CONCERNING SEXUAL MORALS

제241조 삭제 <2016. 1. 6.>

Article 241 Deleted. <Jan. 6, 2016>

제242조 (음행매개)

영리의 목적으로 사람을 매개하여 간음하게 한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29., 2012. 12. 18.>

Article 242 (Arranging for Prostitution)

A person who induces, entices, or procures a person to engage in sexual intercourse for gain shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995; Dec. 18, 2012>

제243조 (음화반포등)

음란한 문서, 도화, 필름 기타 물건을 반포, 판매 또는 임대하거나 공연히 전시 또는 상영한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 243 (Distribution of Obscene Pictures)

Any person who distributes, sells, lends, openly displays or shows any obscene documents, drawing, pictures, films or other things, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year or by a fine not exceeding five million won.

제244조 (음화제조 등)

제243조의 행위에 공할 목적으로 음란한 물건을 제조, 소지, 수입 또는 수출한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 244 (Manufacture of Obscene Pictures)

A person who, for the purpose of accomplishing the acts as prescribed in Article 243, manufactures, possesses, imports or exports obscene goods, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제245조 (공연음란)

공연히 음란한 행위를 한 자는 1년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다 . < 1995. 12. 29.>

Article 245 (Public Indecency)

A person who publicly commits an obscene act shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year, a fine not exceeding five million won, detention, or a minor fine. <Amended on Dec. 29, 1995>

제23장 도박과 복표에 관한 죄

CHAPTER XXIII CRIMES CONCERNING GAMBLING AND LOTTERY TICKETS

제246조 (도박, 상습도박)

- ① 도박을 한 사람은 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 일시오락 정도에 불과한 경우에는 예외로 한다.
- ② 상습으로 제1항의 죄를 범한 사람은 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 246 (Gambling and Habitual Gambling)

- (1) A person who commits the offense of gambling shall be punished by a fine not exceeding ten million won: Provided, That gambling for a mere pastime shall be exonerated from the punishment.
- (2) A person who habitually commits the crime of paragraph (1) shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years, or by a fine not exceeding 20 million won.

제247조 (도박장소 등 개설)

영리의 목적으로 도박을 하는 장소나 공간을 개설한 사람은 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 247 (Setting up Places for Gambling)

A person who, for gain, sets up a place or space for gambling shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or by a fine not exceeding 30 million won.

제248조 (복표의 발매 등)

- ① 법령에 의하지 아니한 복표를 발매한 사람은 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 복표발매를 중개한 사람은 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 제1항의 복표를 취득한 사람은 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 248 (Sale of Lottery Tickets)

- (1) A person who sells any lottery ticket unauthorized by statutes or regulations shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or by a fine not exceeding 30 million won.
- (2) A person who acts as a go-between for the sale of any lottery ticket under paragraph (1) shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years, or by a fine not exceeding 20 million won.
- (3) A person who acquires any lottery ticket under paragraph (1) shall be punished by a fine not exceeding ten million won.

제249조 (벌금의 병과)

제246조제2항, 제247조와 제248조제1항의 죄에 대하여는 1천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다.

Article 249 (Concurrent Imposition of Fines)

A fine not exceeding ten million won may be concurrently imposed for a crime prescribed in Article 246 (2), 247, or 248 (1).

제24장 살인의 죄

CHAPTER XXIV CRIMES OF HOMICIDE

제250조 (살인, 존속살해)

- ① 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속을 살해한 자는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다. <1995. 12. 29.>

Article 250 (Murder, Killing Ascendant)

- (1) A person who kills another shall be punished by death, or imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.
- (2) A person who kills one's own or any lineal ascendant of one's spouse shall be punished by death, imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제251조 삭제 <2023. 8. 8.>

Article 251 Deleted. <Aug. 8, 2023>

제252조 (촉탁, 승낙에 의한 살인 등)

- ① 사람의 촉탁이나 승낙을 받아 그를 살해한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 사람을 교사하거나 방조하여 자살하게 한 자도 제1항의 형에 처한다.

Article 252 (Murder upon Request or with Consent)

- (1) A person who kills another upon one's request or with one's consent shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.
- (2) A person who instigates or aids and abets another to commit suicide shall be punished pursuant to paragraph (1).

제253조 (위계 등에 의한 촉탁살인 등)

전조의 경우에 위계 또는 위력으로써 촉탁 또는 승낙하게 하거나 자살을 결의하게 한 때에는 제250조의 예에 의한다.

Article 253 (Murder upon Request through Fraudulent Means)

A person who obtains another's request, consent or resolution to commit suicide in the case of the preceding Article through fraudulent means or by the threat of force shall be punished in accordance with

Article 250.

제254조 (미수범)

제250조, 제252조 및 제253조의 미수범은 처벌한다.

Article 254 (Attempts)

Attempts to commit any crime of Articles 250, 252, and 253 shall be punished.

제255조 (예비, 음모)

제250조와 제253조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 255 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crimes of Articles 250 through 253, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제256조 (자격정지의 병과)

제250조, 제252조 또는 제253조의 경우에 유기징역에 처할 때에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

Article 256 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications)

When imprisonment with labor for a limited term is to be imposed, for the crimes of Article 250, 252 or 253, suspension of qualifications for not more than ten years may be concurrently imposed.

제25장 상해와 폭행의 죄

CHAPTER XXV CRIMES OF INFLICTING BODILY INJURY AND VIOLENCE

제257조 (상해, 존속상해)

- ① 사람의 신체를 상해한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 범한 때에는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ③ 전 2항의 미수범은 처벌한다.

Article 257 (Inflicting Bodily Injury on Other or on Lineal Ascendant)

(1) A person who inflicts a bodily injury upon another shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or suspension of qualifications for not more than ten years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) When the crime as referred in paragraph (1) is committed on a lineal ascendant of the offender or of his or her spouse, he or she shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(3) Attempts to commit the crimes of the preceding two paragraphs shall be punished.

제258조 (중상해, 존속중상해)

① 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

② 신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 자도 전항의 형과 같다.

③ 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전2항의 죄를 범한 때에는 2년 이상 15년 이하의 징역에 처한다. < 2016. 1. 6.>

Article 258 (Aggravated Bodily Injury on Other or on Lineal Ascendant)

(1) A person who inflicts bodily injury upon another, thereby endangering one's life, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who, in consequence of injuring another, causes one to be crippled or incurably or hopelessly diseased.

(3) If a person commits any of the crimes of the preceding two paragraphs against any of his or her lineal ascendants or any of lineal ascendants of his or her spouse, the person shall be punished by imprisonment with labor for at least two years up to 15 years. <Amended on Jan. 6, 2016>

제258조의2 (특수상해)

① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제257조제1항 또는 제2항의 죄를 범한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

② 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제258조의 죄를 범한 때에는 2년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.

③ 제1항의 미수범은 처벌한다.

Article 258-2 (Special Bodily Injury on Another)

(1) A person who commits the crime of Article 257 (1) or (2) by the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

(2) A person who commits the crime of Article 258 by the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon shall be punished by imprisonment with labor for at least two years up to 20 years.

(3) Attempts to commit the crime of paragraph (1) shall be punished.

제259조 (상해치사)

- ① 사람의 신체를 상해하여 사망에 이르게 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전항의 죄를 범한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 259 (Death Resulting from Bodily Injury)

- (1) A person who inflicts bodily injury upon another, thereby causing his or her death, shall be punished by limited imprisonment with labor for at least three years. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) When the crime of the preceding paragraph is committed on a lineal ascendant of the offender or of his or her spouse, he or she shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제260조 (폭행, 존속폭행)

- ① 사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ③ 제1항 및 제2항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. < 1995. 12. 29.>

Article 260 (Crime of Violence)

- (1) A person who uses violence against another shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years, a fine not exceeding five million won, detention, or a minor fine. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) When the crime as referred to in paragraph (1) is committed on a lineal ascendant of the offender or of his or her spouse, he or she shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (3) The crimes as referred to in paragraphs (1) and (2) shall not be prosecuted over the express objection of the victim. <Amended on Dec. 29, 1995>

제261조 (특수폭행)

- 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제260조제1항 또는 제2항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 261 (Special Violence)

When the crime as referred to in Article 260 (1) or (2) is committed through the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon, the offender shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제262조 (폭행치사상)

제260조와 제261조의 죄를 지어 사람을 사망이나 상해에 이르게 한 경우에는 제257조부터 제259조까지의 예에 따른다.

Article 262 (Death or Injury Resulting from Violence)

A person who commits a crime prescribed in Articles 260 and 261, thereby causing death or injury, shall be punished in accordance with Articles 257 through 259.

제263조 (동시범)

독립행위가 경합하여 상해의 결과를 발생하게 한 경우에 있어서 원인된 행위가 판명되지 아니한 때에는 공동정범의 예에 의한다.

Article 263 (Simultaneous Crimes)

When two or more persons use violence against another and thereby injuring the latter, such persons, if it is impossible to determine which person caused the injury, shall be regarded to be co-principals.

제264조 (상습범)

상습으로 제257조, 제258조, 제258조의2, 제260조 또는 제261조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. < 2016. 1. 6.>

Article 264 (Habitual Crimes)

A person who habitually commits any of the crimes of Article 257, 258, 258-2, 260 or 261 shall be punished by increasing one half of the penalty specified for the relevant crime. <Amended on Jan. 6, 2016>

제265조 (자격정지의 병과)

제257조제2항, 제258조, 제258조의2, 제260조제2항, 제261조 또는 전조의 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다. < 2016. 1. 6.>

Article 265 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications)

In the case of Articles 257 (2), 258, 258-2, 260 (2), 261 and the preceding Article, the suspension of qualifications for not more than ten years may be concurrently imposed. <Amended on Jan. 6, 2016>

제26장 과실치사상의 죄

CHAPTER XXVI CRIMES OF INFLICTING BODILY INJURY AND DEATH THROUGH NEGLIGENCE

제266조 (과실치상)

- ① 과실로 인하여 사람의 신체를 상해에 이르게 한 자는 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 제1항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. < 1995. 12. 29.>

Article 266 (Bodily Injury by Negligence)

- (1) A person who inflicts a bodily injury upon another through negligence shall be punished by a fine not exceeding five million won, detention or a minor fine. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The crime as referred to in paragraph (1) shall not be prosecuted against the express objection of the victim. <Amended on Dec. 29, 1995>

제267조 (과실치사)

과실로 인하여 사람을 사망에 이르게 한 자는 2년 이하의 금고 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 267 (Death by Negligence)

A person who causes the death of another by negligence shall be punished by imprisonment for not more than two years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제268조 (업무상과실 · 중과실 치사상)

업무상과실 또는 중대한 과실로 사람을 사망이나 상해에 이르게 한 자는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 268 (Death and Injury by Occupational or Gross Negligence)

A person who causes the death or injury of another by occupational or gross negligence, shall be punished by imprisonment for not more than five years or by a fine not exceeding 20 million won.

제27장 낙태의 죄

CHAPTER XXVII THE CRIMES OF ABORTION

제269조 (낙태)

- ①부녀가 약물 기타 방법으로 낙태한 때에는 1년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ②부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태하게 한 자도 제1항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>
- ③제2항의 죄를 범하여 부녀를 상해에 이르게 한 때에는 3년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 7년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 269 (Abortion)

- (1) A woman who procures her own miscarriage through the use of drugs or other means shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year or by a fine not exceeding two million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The provision of paragraph (1) shall apply to a person who procures the miscarriage of a woman upon her request or with her consent. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (3) A person who in consequence of the commission of the crime as referred to in paragraph (2), causes the injury of a woman, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years. When a person causes a woman's death in consequence of the commission of the crime as referred to in paragraph (2), he or she shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제270조 (의사 등의 낙태, 부동의낙태)

- ②부녀의 촉탁 또는 승낙없이 낙태하게 한 자는 3년 이하의 징역에 처한다
- ③제1항 또는 제2항의 죄를 범하여 부녀를 상해에 이르게 한 때에는 5년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 10년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ④전 3항의 경우에는 7년 이하의 자격정지를 병과한다.

Article 270 (Abortion by Doctor or Abortion without Consent)

- (1) A doctor, herb doctor, midwife, pharmacist, or druggist who procures the miscarriage of a woman upon her request or with her consent, shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) A person who procures the miscarriage of a woman without request or consent, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years.
- (3) When, in consequence of his or her commission of the crime as referred to in paragraph (1) or (2), a woman is injured, such perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years. When a woman dies, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (4) In the case of the preceding three paragraphs, suspension of qualifications for not more than seven years shall be concurrently imposed.

제28장 유기와 학대의 죄

CHAPTER XXVIII CRIMES OF ABANDONMENT AND MALTREATMENT

제271조 (유기, 존속유기)

- ① 나이가 많거나 어림, 질병 그 밖의 사정으로 도움이 필요한 사람을 법률상 또는 계약상 보호 할 의무가 있는 자가 유기한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 지은 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 제1항의 죄를 지어 사람의 생명에 위험을 발생하게 한 경우에는 7년 이하의 징역에 처한다.
- ④ 제2항의 죄를 지어 사람의 생명에 위험을 발생하게 한 경우에는 2년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 271 (Abandonment or Abandonment of Ascendant)

- (1) Where a person has a legal or contractual duty to protect another person who is in need of help due to old age, infancy, illness, or other circumstances abandons such another person, the person shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding five million won.
- (2) When a crime prescribed in paragraph (1) is committed on lineal ascendant of the offender or of his or her spouse, the offender shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 15 million won.
- (3) A person who, in consequence of his or her commission of a crime prescribed in paragraph (1), endangers the life of another, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years.
- (4) A person who, in consequence of his or her commission of a crime prescribed in paragraph (2), endangers the life of another, shall be punished by imprisonment for a limited term of at least two years.

제272조 삭제 <2023. 8. 8.>

Article 272 Deleted. <Aug. 8, 2023>

제273조 (학대, 존속학대)

- ① 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람을 학대한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 273 (Cruelty to Another and to Lineal Ascendant)

(1) A person who cruelly treats another who is under one's protection or supervision, shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years or by a fine not exceeding five million won.

<Amended on Dec. 29, 1995>

(2) When the crime of the preceding paragraph is committed on a lineal ascendant of the offender or of his or her spouse, he or she shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제274조 (아동혹사)

자기의 보호 또는 감독을 받는 16세 미만의 자를 그 생명 또는 신체에 위험한 업무에 사용할 영업자 또는 그 종업자에게 인도한 자는 5년 이하의 징역에 처한다. 그 인도를 받은 자도 같다.

Article 274 (Hard Labor by Child)

A person who delivers a child under 16 years of age who is under his or her protection or supervision over to a proprietor or his or her operator who will employ the child in such hard work as is dangerous to life or body, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years. The same shall apply to the other participant who hires a child for such purpose.

제275조 (유기등 치사상)

① 제271조 또는 제273조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 7년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 3년 이상의 유기징역에 처한다. < 2023. 8. 8.>

② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제271조 또는 제273조의 죄를 범하여 상해에 이르게 한 때에는 3년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 275 (Death or Injury Caused by Abandonment)

(1) A person who commits any crime of Article 271 or 273 to injure another person, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years. <Amended on Aug. 8, 2023>

(2) A person who commits any crime of Article 271 or 273 against a lineal ascendant of his or her own or his or her spouse to injure the lineal ascendant shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제29장 체포와 감금의 죄

CHAPTER XXIX CRIMES OF FALSE ARREST AND ILLEGAL CONFINEMENT

제276조 (체포, 감금, 존속체포, 존속감금)

- ① 사람을 체포 또는 감금한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 범한 때에는 10년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 276 (False Arrest, Illegal Confinement, Those on Lineal Ascendant)

- (1) A person who illegally arrests or confines another, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) When the crime as referred to in paragraph (1) is committed on the lineal ascendant of the offender or his or her spouse, he or she shall be punished by limited imprisonment with labor for not more than ten years, or a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제277조 (중체포, 중감금, 존속중체포, 존속중감금)

- ① 사람을 체포 또는 감금하여 가혹한 행위를 가한 자는 7년 이하의 징역에 처한다.
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전항의 죄를 범한 때에는 2년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 277 (Aggravated False Arrest, Aggravated Illegal Confinement, Those on Lineal Ascendant)

- (1) A person who illegally arrests or confines another, thereby treating that person cruelly, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years.
- (2) When the crime of the preceding paragraph is committed on the lineal ascendant of the offender or of his or her spouse, he or she shall be punished by limited imprisonment with labor for at least two years.

제278조 (특수체포, 특수감금)

단체 또는 다종의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 전 2조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

Article 278 (Special False Arrest or Illegal Confinement)

When a crime prescribed in any provision of the preceding two Articles is committed by means of the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon, the perpetrator shall be punished by aggravating the penalty by up to one half of the penalty specified for the relevant crime.

제279조 (상습범)

상습으로 제276조 또는 제277조의 죄를 범한 때에는 전조의 예에 의한다.

Article 279 (Habitual Crimes)

A person who habitually commits any crime prescribed in Article 276 or 277 shall be punished under the preceding Article.

제280조 (미수범)

전4조의 미수범은 처벌한다.

Article 280 (Attempts)

Attempts to commit any crime of the preceding four Articles shall be punished.

제281조 (체포 · 감금등의 치사상)

① 제276조 내지 제280조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제276조 내지 제280조의 죄를 범하여 상해에 이르게 한 때에는 2년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 281 (Death or Injury caused by Arrest and Confinement)

(1) A person who commits any crime of Articles 276 through 280 to injure another person shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least one year. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years.

(2) A person who commits any crime of Articles 276 through 280 against a lineal ascendant of his or her own or his or her spouse to injure the lineal ascendant shall be punished by imprisonment for a limited term of at least two years. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment for an indefinite term or for at least five years.

제282조 (자격정지의 병과)

본장의 죄에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

Article 282 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications)

For the crimes of this Chapter, suspension of qualifications for not more than ten years may be concurrently imposed.

제30장 협박의 죄

CHAPTER XXX CRIMES OF INTIMIDATION

제283조 (협박, 존속협박)

- ① 사람을 협박한 자는 3년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ③ 제1항 및 제2항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. < 1995. 12. 29.>

Article 283 (Intimidation, Intimidation on Lineal Ascendant)

- (1) A person who intimidates another shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years, a fine of not more than five million won, detention or a minor fine. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) When the crime of the preceding paragraph is committed on a lineal ascendant of the offender or of one's spouse, the offender shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (3) The crime as referred to in paragraphs (1) and (2) shall not be prosecuted over the express objection of the victim. <Amended on Dec. 29, 1995>

제284조 (특수협박)

단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 전조제1항, 제2항의 죄를 범한 때에는 7년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 284 (Special Intimidation)

When the crime of paragraph (1) or (2) of the preceding Article is committed through the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon, the offender shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제285조 (상습범)

상습으로 제283조제1항, 제2항 또는 전조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

Article 285 (Habitual Crime)

When any crime of Article 283 (1) or (2) or the preceding Article is habitually committed, the perpetrator shall be punished by aggravating the penalty by one half of the penalty specified for the relevant crime.

제286조 (미수범)

전3조의 미수범은 처벌한다.

Article 286 (Attempts)

Attempts to commit any crime of the preceding three Articles shall be punished.

제31장 약취(略取), 유인(誘引) 및 인신매매의 죄

CHAPTER XXXI CRIMES OF KIDNAPPING, INDUCEMENT, OR TRADING IN PERSONS

제287조 (미성년자의 약취, 유인)

미성년자를 약취 또는 유인한 사람은 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 287 (Kidnapping or Inducement of Minors)

A person who kidnaps or induces a minor shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제288조 (추행 등 목적 약취, 유인 등)

- ① 추행, 간음, 결혼 또는 영리의 목적으로 사람을 약취 또는 유인한 사람은 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 노동력 착취, 성매매와 성적 착취, 장기적출을 목적으로 사람을 약취 또는 유인한 사람은 2년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.
- ③ 국외에 이송할 목적으로 사람을 약취 또는 유인하거나 약취 또는 유인된 사람을 국외에 이송한 사람도 제2항과 동일한 형으로 처벌한다.

Article 288 (Kidnapping and Inducement for Purpose of Indecent Acts)

- (1) A person who kidnaps or induces another shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.
- (2) A person who kidnaps or induces another shall be punished by imprisonment with labor for at least two years up to 15 years.
- (3) The preceding paragraph shall apply to a person who kidnaps or induces another for the purpose of transporting him or her out of the Republic of Korea, or a person who transports a person kidnapped or induced out of the Republic of Korea.

제289조 (인신매매)

- ① 사람을 매매한 사람은 7년 이하의 징역에 처한다.
- ② 추행, 간음, 결혼 또는 영리의 목적으로 사람을 매매한 사람은 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ③ 노동력 착취, 성매매와 성적 착취, 장기적출을 목적으로 사람을 매매한 사람은 2년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.
- ④ 국외에 이송할 목적으로 사람을 매매하거나 매매된 사람을 국외로 이송한 사람도 제3항과 동일한 형으로 처벌한다.

Article 289 (Trading in Persons)

- (1) A person who buys or sells another shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years.
- (2) A person who buys or sells another for the purpose of engaging in an indecent act, sexual intercourse, marriage, or for gain, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.
- (3) A person who buys or sells another for the purpose of labor exploitation, sex trafficking, sexual exploitation, or the acquisition of organs shall be punished by imprisonment with labor for at least two years up to 15 years.
- (4) The preceding paragraph shall apply to a person who buys or sells another for the purpose of transporting him or her or her out of the Republic of Korea, or a person who transports a purchased person out of the Republic of Korea.

제290조 (약취, 유인, 매매, 이송 등 상해 · 치상)

- ① 제287조부터 제289조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 상해한 때에는 3년 이상 25년 이하의 징역에 처한다.
- ② 제287조부터 제289조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 상해에 이르게 한 때에는 2년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.

Article 290 (Inflicting or Causing Another's Bodily Injury while in Kidnapping, Inducement, Buying and Selling, and Transportation)

- (1) A person who commits any of the crimes of Articles 287 through 289, thereby inflicting the injury of a person kidnapped, induced, bought and sold, or transported shall be punished by imprisonment with labor for at least three years up to 25 years.
- (2) A person who commits any of the crimes of Articles 287 through 289, thereby causing the injury of a person kidnapped, induced, bought and sold, or transported shall be punished by imprisonment with labor for at least two years up to 20 years.

제291조 (약취, 유인, 매매, 이송 등 살인 · 치사)

- ① 제287조부터 제289조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 살해한 때에는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.
- ② 제287조부터 제289조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 291 (Killing Another or Causing Death of Another while in Kidnapping, Abduction, Trafficking in Persons and Transportation)

- (1) A person who commits any of the crimes of Articles 287 through 289, thereby killing a person kidnapped, induced, bought and sold, or transported shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years.
- (2) A person who commits any of the crimes of Articles 287 through 289, thereby causing the death of a person kidnapped, induced, bought and sold, or transported shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제292조 (약취, 유인, 매매, 이송된 사람의 수수 · 은닉 등)

- ① 제287조부터 제289조까지의 죄로 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 수수(授受) 또는 은닉한 사람은 7년 이하의 징역에 처한다.
- ② 제287조부터 제289조까지의 죄를 범할 목적으로 사람을 모집, 운송, 전달한 사람도 제1항과 동일한 형으로 처벌한다.

Article 292 (Receiving and Harboring of Person Kidnapped, Induced, Bought and Sold, or Transported)

- (1) A person who commits the crimes of Articles 287 through 289, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years.
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who recruits, transfers or delivers another with the intent to commit any of the crimes of Articles 287 through 289.

제293조 삭제 <2013. 4. 5.>

Article 293 Deleted. <Apr. 5, 2013>

제294조 (미수범)

제287조부터 제289조까지, 제290조제1항, 제291조제1항과 제292조제1항의 미수범은 처벌한다.

Article 294 (Attempts)

Attempts to commit any of the crimes of Articles 287 through 289 and Articles 290 (1), 291 (1) and 292 (1) shall be punished.

제295조 (벌금의 병과)

제288조부터 제291조까지, 제292조제1항의 죄와 그 미수범에 대하여는 5천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다.

Article 295 (Concurrent Imposition of Fines)

In regard to the crimes of Articles 288 through 291 and Article 292 (1) and the attempts to commit these crimes, a fine not exceeding 50 million won may be concurrently imposed.

제295조의2 (형의 감경)

제287조부터 제290조까지, 제292조와 제294조의 죄를 범한 사람이 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 안전한 장소로 풀어준 때에는 그 형을 감경할 수 있다.

Article 295-2 (Mitigation of Punishment)

If a person who has committed any of the crimes of Articles 287 through 290 and Articles 292 and 294 releases the victim to a safe place, the punishment may be mitigated.

제296조 (예비, 음모)

제287조부터 제289조까지, 제290조제1항, 제291조제1항과 제292조제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 사람은 3년 이하의 징역에 처한다.

Article 296 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with the intent to commit any of the crimes of Articles 287 through 289 and Articles 290 (1), 291 (1) and 292 (1), shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years.

제296조의2 (세계주의)

제287조부터 제292조까지 및 제294조는 대한민국 영역 밖에서 죄를 범한 외국인에게도 적용한다.

Article 296-2 (Universality)

Articles 287 through 292 and Article 294 shall apply to aliens who commit any of the crimes in these Articles outside the territory of the Republic of Korea.

제32장 강간과 추행의 죄

CHAPTER XXXII CRIMES CONCERNING RAPE AND INFAMOUS CONDUCT

제297조 (강간)

폭행 또는 협박으로 사람을 강간한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다. < 2012. 12. 18. >

Article 297 (Rape)

A person who, by means of violence or intimidation, has sexual intercourse with another shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years. <Amended on Dec. 18, 2012>

제297조의2 (유사강간)

폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 구강, 항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣거나 성기, 항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부 또는 도구를 넣는 행위를 한 사람은 2년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 297-2 (Imitative Rape)

A person who, by means of violence or intimidation, inserts his or her sexual organ into another's bodily part (excluding a genital organ), such as mouth or anus, or inserts his or her finger or other bodily part (excluding a genital organ) or any instrument into another's genital organ or anus shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least two years.

제298조 (강제추행)

폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행을 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29. >

Article 298 (Indecent Act by Compulsion)

A person who, through violence or intimidation, commits an indecent act on another shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제299조 (준강간, 준강제추행)

사람의 심신상실 또는 항거불능의 상태를 이용하여 간음 또는 추행을 한 자는 제297조, 제297조의2 및 제298조의 예에 의한다. < 2012. 12. 18.>

Article 299 (Quasi-Rape, Quasi-Indecent Act by Compulsion)

A person who has sexual intercourse with another or commits an indecent act on another by taking advantage of the other's condition of unconsciousness or inability to resist shall be punished in accordance with Article 297, 297-2, or 298. <Amended on Dec. 18, 2012>

제300조 (미수범)

제297조, 제297조의2, 제298조 및 제299조의 미수범은 처벌한다. < 2012. 12. 18.>

Article 300 (Attempts)

Attempts to commit any of the crimes of Articles 297, 297-2, 298 and 299 shall be punished. <Amended on Dec. 18, 2012>

제301조 (강간 등 상해 · 치상)

제297조, 제297조의2 및 제298조부터 제300조까지의 죄를 범한 자가 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. < 2012. 12. 18.>

Article 301 (Inflicting or Causing Another's Bodily Injury by Rape)

A person who commits any of the crimes of Articles 297, 297-2, and 298 through 300, thereby inflicting or causing the injury of a victim of such crime, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years. <Amended on Dec. 18, 2012>

제301조의2 (강간등 살인 · 치사)

제297조, 제297조의2 및 제298조부터 제300조까지의 죄를 범한 자가 사람을 살해한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다. < 2012. 12. 18.>

Article 301-2 (Killing Another or Causing Death of Another by Rape)

A person who commits any of the crimes of Articles 297, 297-2, and 298 through 300 and kills a victim of such crime shall be punished by death or imprisonment with labor for an indefinite term. If the commission of such crime results in the death of the victim, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least ten years. <Amended on Dec. 18, 2012>

제302조 (미성년자 등에 대한 간음)

미성년자 또는 심신미약자에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음 또는 추행을 한 자는 5년 이하의 징역에 처한다.

Article 302 (Sexual Intercourse with Minor)

A person who, through fraudulent means or by the threat of force, has sexual intercourse or commits an indecent act on a minor or feeble-minded person, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years.

제303조 (업무상위력 등에 의한 간음)

① 업무, 고용 기타 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음한 자는 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29., 2012. 12. 18., 2018. 10. 16.>

② 법률에 의하여 구금된 사람을 감호하는 자가 그 사람을 간음한 때에는 10년 이하의 징역에 처한다. < 2012. 12. 18., 2018. 10. 16.>

Article 303 (Sexual Intercourse by Abuse of Occupational Authority)

(1) A person who, by means of fraud or by the threat of authority, has sexual intercourse with another who is under his or her protection or supervision for his or her business, employment or other relationship, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years, or by a fine not exceeding 30 million won. <Amended on Dec. 29, 1995; Dec. 18, 2012; Oct. 16, 2018>

(2) A person who has sexual intercourse with another held in his or her custody according to an Act shall be punished by imprisonment with labor for not more than 10 years. <Amended on Dec. 18, 2012; Oct. 16, 2018>

제304조 삭제 <2012. 12. 18.>

Article 304 Deleted. <Dec. 18, 2012>

제305조 (미성년자에 대한 간음, 추행)

① 13세 미만의 사람에 대하여 간음 또는 추행을 한 자는 제297조, 제297조의2, 제298조, 제301조 또는 제301조의2의 예에 의한다. < 1995. 12. 29., 2012. 12. 18., 2020. 5. 19.>

② 13세 이상 16세 미만의 사람에 대하여 간음 또는 추행을 한 19세 이상의 자는 제297조, 제297조의2, 제298조, 제301조 또는 제301조의2의 예에 의한다. < 2020. 5. 19.>

Article 305 (Sexual Intercourse or Indecent Acts with Minor)

(1) A person who has sexual intercourse with or commits an indecent act on another who is under 13 years of age shall be punished under Article 297, 297-2, 298, 301, or 301-2. <Amended on Dec. 29, 1995; Dec. 18,

2012; May 19, 2020>

(2) A person 19 years of age or older who has sexual intercourse with or commits an indecent act on another who is 13 years of age or older but under 16 years of age shall be punished under Article 297, 297-2, 298, 301, or 301-2. <Added on May 19, 2020>

제305조의2 (상습범)

상습으로 제297조, 제297조의2, 제298조부터 제300조까지, 제302조, 제303조 또는 제305조의 죄를 범한 자는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. < 2012. 12. 18.>

Article 305-2 (Habitual Offenders)

A person who habitually commits any of the crimes of Articles 297, 297-2, 298 through 300, 302, 303, and 305 shall be punished by aggravating the penalty by up to one half of the penalty specified for the crime committed. <Amended on Dec. 18, 2012>

제305조의3 (예비, 음모)

제297조, 제297조의2, 제299조(준강간죄에 한정한다), 제301조(강간 등 상해죄에 한정한다) 및 제305조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 사람은 3년 이하의 징역에 처한다.

Article 305-3 (Preparations and Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with intent to commit the crimes specified in Articles 297, 297-2, 299 (limited to the crime of quasi-rape), 301 (limited to the crime of inflicting bodily injury by rape), or 305 shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years.

제306조 삭제 <2012. 12. 18.>

Article 306 Deleted. <Dec. 18, 2012>

제33장 명예에 관한 죄

CHAPTER XXXIII CRIMES AGAINST REPUTATION

제307조 (명예훼손)

- ① 공언히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 공언히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 307 (Defamation)

(1) A person who defames another by publicly alleging facts shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than two years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) A person who defames another by publicly alleging false facts shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, suspension of qualifications for not more than ten years, or a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제308조 (사자의 명예훼손)

공연히 허위의 사실을 적시하여 사자의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 308 (Defamation of Dead Person)

A person who defames a dead person by publicly alleging false facts shall be punished by imprisonment without with labor for not more than two years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제309조 (출판물 등에 의한 명예훼손)

① 사람을 비방할 목적으로 신문, 잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 제307조제1항의 죄를 범한 자는 3년 이하의 징역이나 금고 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

② 제1항의 방법으로 제307조제2항의 죄를 범한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 309 (Defamation through Printed Materials)

(1) A person who commits the crime of Article 307 (1), by means of newspaper, magazine, radio, or other publication with intent to defame another, shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than three years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) A person who commits the crime of Article 307 (2), by the method described in paragraph (1), shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or suspension of qualifications for not more than ten years, or a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제310조 (위법성의 조각)

제307조제1항의 행위가 진실한 사실로서 오로지 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다

.

Article 310 (Justification)

If the facts alleged under Article 307 (1) are true and solely for the public interest, the act shall not be punishable.

제311조 (모욕)

공연히 사람을 모욕한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 311 (Insult)

A person who publicly insults another shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than one year or by a fine not exceeding two million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제312조 (고소와 피해자의 의사)

- ① 제308조와 제311조의 죄는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. < 1995. 12. 29.>
- ② 제307조와 제309조의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. < 1995. 12. 29.>

Article 312 (Complaint)

- (1) The crimes of Articles 308 through 311 shall be prosecuted only upon complaint. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The crimes of Articles 307 through 309 shall not be prosecuted over the express objection of the victim. <Amended on Dec. 29, 1995>

제34장 신용, 업무와 경매에 관한 죄

CHAPTER XXXIV CRIMES AGAINST CREDIT, BUSINESS AND AUCTION

제313조 (신용훼손)

허위의 사실을 유폐하거나 기타 위계로써 사람의 신용을 훼손한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 313 (Injuring Credit)

A person who injures the credit of another by circulating false facts or through fraudulent means, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제314조 (업무방해)

- ① 제313조의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>

Article 314 (Interference with Business)

- (1) A person who interferes with the business of another by the method of Article 313 or by the threat of force, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) Any person who interferes with another person's business by damaging or destroying any data processor, such as computer, or special media records, such as electromagnetic records, or inputting false information or improper order into the data processor, or making any impediment in processing any data by other way, shall also be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1). <Added on Dec. 29, 1995>

제315조 (경매, 입찰의 방해)

- 위계 또는 위력 기타 방법으로 경매 또는 입찰의 공정을 해한 자는 2년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 315 (Interference with Auction or Bidding)

A person who interferes with the impartial conduct of an auction or a bid through fraudulent means or by the threat of force or by other means, shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제35장 비밀침해의 죄

CHAPTER XXXV CRIMES OF VIOLATION OF SECRECY

제316조 (비밀침해)

- ① 봉함 기타 비밀장치한 사람의 편지, 문서 또는 도화를 개봉한 자는 3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 봉함 기타 비밀장치한 사람의 편지, 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제1항의 형과 같다. < 1995. 12. 29.>

Article 316 (Violation of Secrecy)

(1) A person who opens a sealed or other secretly composed letter, document, or drawing shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than three years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) Any person who detects the contents of another person's sealed or secretly designed letter, document, drawing, picture, or special media records, such as electromagnetic records, using any technical means, shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1). <Added on Dec. 29, 1995>

제317조 (업무상비밀누설)

②종교의 직에 있는 자 또는 있던 자가 그 직무상 지득한 사람의 비밀을 누설한 때에도 전항의 형과 같다.

Article 317 (Occupational Disclosure of Other's Secrets)

(1) A doctor, dentist, herb doctor, pharmacist, druggist, midwife, lawyer, patent attorney, certified public accountant, notary, scrivener or his or her assistant or any person formerly engaged in such profession who discloses another's secret which has come to his or her knowledge in the course of the practice of his or her profession, shall be punished by imprisonment with or without labor for not more than three years, suspension of qualifications for not more than ten years or a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995; Dec. 13, 1997>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person of a religious profession who discloses another's secret which he or she has learned in the performance of his or her duties.

제318조 (고소)

본장의 죄는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 318 (Complaint)

The crimes of this Chapter shall be prosecuted upon complaint. <Amended on Dec. 29, 1995>

제36장 주거침입의 죄

CHAPTER XXXVI CRIMES OF INTRUSION UPON A HUMAN HABITATION

제319조 (주거침입, 퇴거불응)

①사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

②전항의 장소에서 퇴거요구를 받고 응하지 아니한 자도 전항의 형과 같다.

Article 319 (Intrusion upon Habitation, Refusal to Leave)

- (1) A person who intrudes upon a one's residence, guarded building, structure or ship or occupied room, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who refuses to leave such a place upon demand as specified in the preceding paragraph.

제320조 (특수주거침입)

단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 전조의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역에 처한다.

Article 320 (Special Intrusion upon Human Habitation)

A person who commits the crimes of the preceding Article through the threat of collective force, or by carrying a dangerous weapon, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years.

제321조 (주거·신체 수색)

사람의 신체, 주거, 관리하는 건조물, 자동차, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실을 수색한 자는 3년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 321 (Illegal Search of Human Habitation and Body)

A person who illegally searches another's body or one's habitation, guarded building, structure, automobile, ship, aircraft or occupied room, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제322조 (미수범)

본장의 미수범은 처벌한다.

Article 322 (Attempts)

Attempts to commit any crime of this Chapter shall be punished.

제37장 권리행사를 방해하는 죄

**CHAPTER XXXVII CRIMES OF OBSTRUCTING ANOTHER
FROM EXERCISING HIS OR HER RIGHT**

제323조 (권리행사방해)

타인의 점유 또는 권리의 목적이 된 자기의 물건 또는 전자기록등 특수매체기록을 취거, 은닉 또는 손괴하여 타인의 권리행사를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 323 (Obstructing Another from Exercising One's Right)

A person who carries away, conceals, destroys or damages his or her own property, or special media records, such as electromagnetic records, etc., which is possessed by another or is subject to another's right, thereby obstructing the latter from exercising one's right, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제324조 (강요)

① 폭행 또는 협박으로 사람의 권리행사를 방해하거나 의무없는 일을 하게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29., 2016. 1. 6.>

② 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제1항의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. < 2016. 1. 6.>

Article 324 (Coercion)

(1) A person who obstructs another from exercising his or her right by violence or intimidation, or coerces one to do any unobliged work, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding 30 million won. <Amended on Dec. 29, 1995; Jan. 6, 2016>

(2) A person who commits the crime of paragraph (1) by the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon shall be punished by imprisonment with labor for not more ten years or by a fine not exceeding 50 million won. <Added on Jan. 6, 2016>

제324조의2 (인질강요)

사람을 체포 · 감금 · 약취 또는 유인하여 이를 인질로 삼아 제3자에 대하여 권리행사를 방해하거나 의무없는 일을 하게 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 324-2 (Coercion by Hostage)

A person who arrests or confines another or obtains or maintains another under the control of his or hers as hostage by use of force or by enticement and interferes with the exercise of a right by a third person or force a third person to do any work the third party is not obliged to do shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years.

제324조의3 (인질상해 · 치상)

제324조의2의 죄를 범한 자가 인질을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

Article 324-3 (Injury by Hostage)

If a person who has committed the crime as prescribed in Article 324-2, injures the hostage, or making the hostage injured, the person shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years.

제324조의4 (인질살해 · 치사)

제324조의2의 죄를 범한 자가 인질을 살해한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

Article 324-4 (Murder of Hostage)

If a person who has committed the crime as prescribed in Article 324-2, murders the hostage, the person shall be punished by death or imprisonment for an indefinite term. If it results in the death, he or she shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least ten years.

제324조의5 (미수범)

제324조 내지 제324조의4의 미수범은 처벌한다.

Article 324-5 (Attempts)

Attempts to commit any crime of Articles 324 through 324-4 shall be punished.

제324조의6 (형의 감경)

제324조의2 또는 제324조의3의 죄를 범한 자 및 그 죄의 미수범이 인질을 안전한 장소로 풀어 준 때에는 그 형을 감경할 수 있다.

Article 324-6 (Mitigation of Punishment)

If a person who has committed the crime as prescribed in Article 324-2 or 324-3, or who has attempt the crime, releases the hostage to a safe place, the punishment may be mitigated.

제325조 (점유강취, 준점유강취)

① 폭행 또는 협박으로 타인의 점유에 속하는 자기의 물건을 강취(強取)한 자는 7년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

- ② 타인의 점유에 속하는 자기의 물건을 취거(取去)하는 과정에서 그 물건의 탈환에 항거하거나 체포를 면탈하거나 범죄의 흔적을 인멸할 목적으로 폭행 또는 협박한 때에도 제1항의 형에 처한다.
- ③ 제1항과 제2항의 미수범은 처벌한다.

Article 325 (Forcible or Quasi-Forcible Taking)

- (1) A person who forcibly takes his or her own property from another's possession by violence or intimidation, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or suspension of qualifications for not more than ten years.
- (2) A person who takes his or her own property from another's possession and uses violence or intimidation in order to resist their recovery, to escape arrest, or to obliterate a trace of the crime, shall be punished pursuant to paragraph (1).
- (3) Attempts to commit a crime prescribed in paragraph (1) or (2) shall be punished.

제326조 (중권리행사방해)

제324조 또는 제325조의 죄를 범하여 사람의 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 10년 이하의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 326 (Aggravated Obstruction)

A person who endangers another's life by committing the crimes as prescribed in Article 324 or 325, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제327조 (강제집행면탈)

강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 327 (Evasion of Execution)

A person who, for the purpose of evading execution, conceals, destroys, damages, fraudulently transfers or encumbers his or her property, thereby causing a loss to one's creditor, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제328조 (친족간의 범행과 고소)

- ① 직계혈족, 배우자, 동거친족, 동거가족 또는 그 배우자간의 제323조의 죄는 그 형을 면제한다 . < 2005. 3. 31.>
- ② 제1항이외의 친족간에 제323조의 죄를 범한 때에는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

③전 2항의 신분관계가 없는 공범에 대하여는 전 이항을 적용하지 아니한다.

Article 328 (Crimes and Complaints among Relatives)

(1) When the crime of Article 323 is committed against lineal blood relatives of the offender, the spouse, relatives living together, family members living together or their spouses, punishment therefor shall be remitted. <Amended on Mar. 31, 2005>

(2) When the crime of Article 323 is committed against relatives other than those in paragraph (1), the prosecution shall be instituted only upon complaint. <Amended on Dec. 29, 1995>

(3) The preceding paragraph shall not apply to an accomplice who is not a relative within the meaning of the preceding two paragraphs.

제38장 절도와 강도의 죄

CHAPTER XXXVIII CRIMES OF LARCENY AND ROBBERY

제329조 (절도)

타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 329 (Larceny)

A person who steals another's property shall be punished by imprisonment with labor for not more than six years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제330조 (야간주거침입절도)

야간에 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실(房室)에 침입하여 타인의 재물을 절취(竊取)한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

Article 330 (Compound Larceny)

A person who steals another's property by trespassing upon residence, guarded structure, ship, aircraft, or occupied room at night, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years.

제331조 (특수절도)

① 야간에 문이나 담 그 밖의 건조물의 일부를 손괴하고 제330조의 장소에 침입하여 타인의 재물을 절취한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

② 흉기를 휴대하거나 2명 이상이 합동하여 타인의 재물을 절취한 자도 제1항의 형에 처한다.

Article 331 (Special Larceny)

(1) A person who steals another's property by trespassing at night upon a place specified in Article 330 after destroying or damaging a gate, a wall, or another part of a structure, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

(2) A person who steals another's property, armed with a deadly weapon or accompanied by one or more persons shall be punished pursuant to paragraph (1).

제331조의2 (자동차등 불법사용)

권리자의 동의없이 타인의 자동차, 선박, 항공기 또는 원동기장치자전거를 일시 사용한 자는 3년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.

Article 331-2 (Unlawful Use of Automobile)

Any person who uses temporarily another person's automobile, ship, air craft or motor-equipped bicycle, without consent of the person having the right to it, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years. fine not exceeding five million won, detention or a minor fine.

제332조 (상습범)

상습으로 제329조 내지 제331조의2의 죄를 범한 자는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다 . < 1995. 12. 29.>

Article 332 (Habitual Crimes)

A person who habitually commits the crimes under Articles 329 through 331-2, shall be punished by aggravating by up to one half of the penalty specified in the relevant crime. <Amended on Dec. 29, 1995>

제333조 (강도)

폭행 또는 협박으로 타인의 재물을 강취하거나 기타 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 333 (Robbery)

A person who forcibly takes another's property or obtains pecuniary advantage from another or causes a third person to do so through violence or intimidation, shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years.

제334조 (특수강도)

①야간에 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입하여 제 333조의 죄를 범한 자는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

②흉기를 휴대하거나 2인 이상이 합동하여 전조의 죄를 범한 자도 전항의 형과 같다.

Article 334 (Special Robbery)

(1) A person who commits the crime as prescribed in Article 333 by trespassing upon a human habitation, managed building, structure, ship or aircraft or occupied room at night, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least five years. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The above paragraph shall apply to a person who commits the crime of the preceding Article, armed with a deadly weapon, or accompanied by one or more persons.

제335조 (준강도)

절도가 재물의 탈환에 항거하거나 체포를 면탈하거나 범죄의 흔적을 인멸할 목적으로 폭행 또는 협박한 때에는 제333조 및 제334조의 예에 따른다.

Article 335 (Quasi-Robbery)

A thief who uses violence or intimidation in order to resist recovery of stolen property, to escape arrest, or to obliterate a trace of the crime, shall be punished in accordance with Articles 333 and 334.

제336조 (인질강도)

사람을 체포 · 감금 · 약취 또는 유인하여 이를 인질로 삼아 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

Article 336 (Robbery by Hostage)

A person who arrests or confines another or obtains or maintains another under the control of his or hers as hostage by use of force or by enticement and acquires any property or economic benefits or has a third person acquire them shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years.

제337조 (강도상해, 치상)

강도가 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 337 (Bodily Injury resulting from Robbery)

A robber who injures another or causes injury to another, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제338조 (강도살인 · 치사)

강도가 사람을 살해한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

Article 338 (Murder by Robbery)

If a robber murders another person, he or she shall be punished by death or imprisonment for an indefinite term. If such robbery results in death, he or she shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least ten years.

제339조 (강도강간)

강도가 사람을 강간한 때에는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다. < 2012. 12. 18.>

Article 339 (Robbery and Rape)

A robber who commits rape in the course of robbery shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least ten years. <Amended on Dec. 18, 2012>

제340조 (해상강도)

- ① 다중의 위력으로 해상에서 선박을 강취하거나 선박내에 침입하여 타인의 재물을 강취한 자는 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.
- ② 제1항의 죄를 범한 자가 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ③ 제1항의 죄를 범한 자가 사람을 살해 또는 사망에 이르게 하거나 강간한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. < 1995. 12. 29., 2012. 12. 18.>

Article 340 (Piracy)

- (1) A person who, through the threat of collective force in the sea, forcibly seizes a ship or forcibly takes another's property after intruding upon a ship, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least seven years.
- (2) A person who commits the crime of paragraph (1), thereby inflicting or causing injury to another, shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least ten years. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (3) A person who commits the crime of paragraph (1), thereby killing another or causing another person's death or committing rape, shall be punished by death or by imprisonment with labor for an indefinite term. <Amended on Dec. 29, 1995; Dec. 18, 2012>

제341조 (상습범)

상습으로 제333조, 제334조, 제336조 또는 전조제1항의 죄를 범한 자는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

Article 341 (Habitual Crimes)

A person who habitually commits the crimes specified in Article 333, 334, 336, or 340 (1) shall be punished by imprisonment with labor for an indefinite term or for at least ten years.

제342조 (미수범)

제329조 내지 제341조의 미수범은 처벌한다.

Article 342 (Attempts)

A person who attempts to commit any crime of Articles 329 through 341 shall be punished.

제343조 (예비, 음모)

강도할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 7년 이하의 징역에 처한다.

Article 343 (Preparations or Conspiracies)

A person who makes preparations or conspires with the intent to commit robbery shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years.

제344조 (친족간의 범행)

제328조의 규정은 제329조 내지 제332조의 죄 또는 미수범에 준용한다.

Article 344 (Crimes Among Relatives)

The provisions of Article 328 shall apply mutatis mutandis to the crimes of Articles 329 through 332 and attempts thereof.

제345조 (자격정지의 병과)

본장의 죄를 범하여 유기징역에 처할 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

Article 345 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications)

When imprisonment with labor for a limited term is to be imposed on a person who commits the crimes of this Chapter, the suspension of qualifications may be concurrently imposed.

제346조 (동력)

본장의 죄에 있어서 관리할 수 있는 동력은 재물로 간주한다.

Article 346 (Energy)

In regard to the crimes of this Chapter, energy which is subject to human control shall be deemed to be property.

제39장 사기와 공갈의 죄

CHAPTER XXXIX CRIMES OF FRAUD AND EXTORTION

제347조 (사기)

- ① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29. >
- ② 전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.

Article 347 (Fraud)

- (1) A person who defrauds another, thereby taking property or obtaining pecuniary advantage from another, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 20 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) The preceding paragraph shall apply to a person who, by the methods of the preceding paragraph, causes a third person to take property or to obtain pecuniary advantage from the latter.

제347조의2 (컴퓨터등 사용사기)

컴퓨터등 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 권한 없이 정보를 입력·변경하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 347-2 (Fraud by Use of Computer)

Any person who acquires any benefits to property or has a third person acquire them, by making any data processed after inputting a false information or improper order, or inputting or altering the data without any authority into the data processor, such as computer, etc., shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years, or a fine not exceeding 20 million won.

제348조 (준사기)

- ① 미성년자의 사리분별력 부족 또는 사람의 심신장애를 이용하여 재물을 교부받거나 재산상 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 방법으로 제3자로 하여금 재물을 교부받게 하거나 재산상 이익을 취득하게 한 경우에도 제1항의 형에 처한다.

Article 348 (Quasi-Fraud)

(1) A person who, by taking advantage of the lack of critical faculty of a minor or the mental disorders of another, takes property or obtains pecuniary advantage from the latter, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 20 million won.

(2) A person who, by a method prescribed in paragraph (1), causes a third person to take property or to obtain pecuniary advantage from the latter shall be punished pursuant to paragraph (1).

제348조의2 (편의시설부정이용)

부정한 방법으로 대가를 지급하지 아니하고 자동판매기, 공중전화 기타 유료자동설비를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득한 자는 3년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.

Article 348-2 (Unlawful Use of Facilities for Convenience)

Any person who acquires any property or benefits to property using any automatic vending machine, public telephone or other pay automatic equipment, without paying the price, by an unlawful way, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years, or a fine not exceeding five million won, detention or a minor fine.

제349조 (부당이득)

① 사람의 곤궁하고 절박한 상태를 이용하여 현저하게 부당한 이익을 취득한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 방법으로 제3자로 하여금 부당한 이익을 취득하게 한 경우에도 제1항의 형에 처한다

.

Article 349 (Unjustifiable Profit)

(1) A person who makes unjustifiable profits by taking advantage of the needy condition of another, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding ten million won.

(2) A person who, by a method prescribed in paragraph (1), causes a third person to make unjustifiable profits shall be punished pursuant to paragraph (1).

제350조 (공갈)

① 사람을 공갈하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

② 전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.

Article 350 (Extortion)

(1) A person who, by extortion, causes another to surrender his or her property or obtains pecuniary advantage from the latter, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 20 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who, by the methods of the preceding paragraph, causes a third person to obtain a surrender of such person's property or to obtain pecuniary advantage from the latter.

제350조의2 (특수공갈)

단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제350조의 죄를 범한 자는 1년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.

Article 350-2 (Special Extortion)

A person who commits the crime of Article 350 by the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to 15 years.

제351조 (상습범)

상습으로 제347조 내지 전조의 죄를 범한 자는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

Article 351 (Habitual Crimes)

A person who habitually commits the crimes of Articles 347 through 350, shall be punished by increasing one half of the penalty specified in the relevant crime.

제352조 (미수범)

제347조 내지 제348조의2, 제350조, 제350조의2와 제351조의 미수범은 처벌한다. < 2016. 1. 6.>

Article 352 (Attempts)

Attempts to commit any crime of Articles 347 through 348-2, 350, 350-2, and 351 shall be punished. <Amended on Jan. 6, 2016>

제353조 (자격정지의 병과)

본장의 죄에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

Article 353 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications)

In regard to the crimes of this Chapter, suspension of qualifications for not more than ten years may be concurrently imposed.

제354조 (친족간의 범행, 동력)

제328조와 제346조의 규정은 본장의 죄에 준용한다.

Article 354 (Crimes among Relatives, Energy)

The provisions of Articles 328 and 346 shall apply mutatis mutandis to the crimes of this Chapter.

CHAPTER XL EMBEZZLEMENT AND BREACH OF TRUST

제355조 (횡령, 배임)

① 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

② 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

Article 355 (Embezzlement and Breach of Trust)

(1) A person who, having the custody of another's property, embezzles or refuses to return it, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding 15 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who, administering another's business, obtains pecuniary advantage or causes a third person to do so from another in violation of one's duty, thereby causing loss to such person.

제356조 (업무상의 횡령과 배임)

업무상의 임무에 위배하여 제355조의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 356 (Occupational Embezzlement, Occupational Breach of Trust)

A person who commits the crime as prescribed in Article 355 in violation of the duties of one's occupation, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 30 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제357조 (배임수증재)

① 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 관하여 부정한 청탁을 받고 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 2016. 5. 29.>

- ② 제1항의 재물 또는 재산상 이익을 공여한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 2020. 12. 8.>
- ③ 범인 또는 그 사정을 아는 제3자가 취득한 제1항의 재물은 몰수한다. 그 재물을 몰수하기 불가능하거나 재산상의 이익을 취득한 때에는 그 가액을 추징한다. < 2016. 5. 29., 2020. 12. 8.>

Article 357 (Receiving or Giving Bribe by Breach of Trust)

- (1) A person who, administering another's business, receives property or obtains pecuniary advantage from a third party or aids and abets a third person to receive property or obtain pecuniary advantage, in response to an illegal solicitation concerning his or her duty, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on May 29, 2016>
- (2) A person who gives the property or pecuniary advantage specified in paragraph (1) shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 8, 2020>
- (3) The property specified in paragraph (1) that has been obtained by the offender or a third party having knowledge of its nature shall be confiscated. If confiscation is impossible or pecuniary advantage has been obtained, the equivalent price thereof shall be collected. <Amended on May 29, 2016; Dec. 8, 2020>

제358조 (자격정지의 병과)

전3조의 죄에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

Article 358 (Concurrent Imposition of Suspension of Qualifications)

In regard to the crimes of the preceding three Articles, suspension of qualifications for not more than ten years may be concurrently imposed.

제359조 (미수범)

제355조 내지 제357조의 미수범은 처벌한다.

Article 359 (Attempts)

Attempts to commit any crime of Articles 355 through 357 shall be punished.

제360조 (점유이탈물횡령)

- ① 유실물, 표류물 또는 타인의 점유를 이탈한 재물을 횡령한 자는 1년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금 또는 과료에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 매장물을 횡령한 자도 전항의 형과 같다.

Article 360 (Embezzlements of Lost Articles)

(1) A person who wrongfully appropriates lost articles, driftage, or any other property of which possession has been lost, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year or a fine not exceeding three million won or a minor fine. <Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who appropriates buried articles.

제361조 (친족간의 범행, 동력)

제328조와 제346조의 규정은 본장의 죄에 준용한다.

Article 361 (Crimes among Relatives, Energy)

The provisions of Articles 328 and 346 shall apply mutatis mutandis to the crimes of this Chapter.

CHAPTER XLI CRIMES CONCERNING STOLEN PROPERTY

제362조 (장물의 취득, 알선 등)

① 장물을 취득, 양도, 운반 또는 보관한 자는 7년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

② 전항의 행위를 알선한 자도 전항의 형과 같다.

Article 362 (Acquiring Stolen Property and Aiding)

(1) A person who acquires, transports or takes custody of stolen property, shall be punished by imprisonment with labor for not more than seven years or by a fine not exceeding 15 million won.

<Amended on Dec. 29, 1995>

(2) The preceding paragraph shall apply to a person who aids in the crime of the preceding paragraph.

제363조 (상습범)

① 상습으로 전조의 죄를 범한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

② 제1항의 경우에는 10년 이하의 자격정지 또는 1천500만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다. < 1995. 12. 29.>

Article 363 (Habitual Crimes)

(1) A person who habitually commits the crimes specified in the preceding Article shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.

(2) In regard to paragraph (1), suspension of qualifications for not more than ten years or a fine not exceeding 15 million won may be concurrently imposed. <Amended on Dec. 29, 1995>

제364조 (업무상과실, 중과실)

업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 제362조의 죄를 범한 자는 1년 이하의 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 364 (Occupational Negligence, Gross Negligence)

A person who commits the crimes of Article 362 through occupational negligence or gross negligence shall be punished by imprisonment for not more than one year or by a fine not exceeding five million won.
<Amended on Dec. 29, 1995>

제365조 (친족간의 범행)

- ① 전3조의 죄를 범한 자와 피해자간에 제328조제1항, 제2항의 신분관계가 있는 때에는 동조의 규정을 준용한다.
- ② 전3조의 죄를 범한 자와 본범간에 제328조제1항의 신분관계가 있는 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다. 단, 신분관계가 없는 공범에 대하여는 예외로 한다.

Article 365 (Crimes among Relatives)

- (1) The provisions of Article 328 shall apply mutatis mutandis to the case where there is such a relationship as specified in, Article 328 (1) and (2) between the person who commits any of the crimes of the preceding three Articles and the victim.
- (2) When there is such a relationship as specified in Article 328 (1) between the person who commits any of the crimes of the preceding three Articles and the original criminal, the punishment may be mitigated or remitted: Provided, That these provisions shall not apply to an accomplice who lacks such a relationship.

CHAPTER XLII DESTRUCTION

제366조 (재물손괴등)

타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기 효용을 해한 자는 3년이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 366 (Destruction and Damage of Property)

A person who, by destroying, damaging, or concealing another's property document or special media records, such as electromagnetic records, etc., or by any other means, reduces their utility, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding seven million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제367조 (공익건조물파괴)

공익에 공하는 건조물을 파괴한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 367 (Destruction of Structure for Public Use)

A person who destroys a structure being used for the public interest, shall be punished by imprisonment with labor for not more than ten years or by a fine not exceeding 20 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제368조 (중손괴)

- ① 전2조의 죄를 범하여 사람의 생명 또는 신체에 대하여 위험을 발생하게 한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 제366조 또는 제367조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 3년 이상의 유기징역에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 368 (Aggravated Destruction and Damage)

- (1) A person who commits any crime of the preceding two Articles, thereby endangering another's life or limb, shall be punished by imprisonment with labor for at least one year up to ten years.
- (2) A person who commits any crime of Article 366 or 367 to injure another person shall be punished by imprisonment for a limited term of at least one year. If it results in death, the perpetrator shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least three years. <Amended on Dec. 29, 1995>

제369조 (특수손괴)

- ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제366조의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>
- ② 제1항의 방법으로 제367조의 죄를 범한 때에는 1년 이상의 유기징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 369 (Special Destruction and Damage)

- (1) A person who commits the crime of Article 366 through the threat of collective force or by carrying a dangerous weapon, shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years, or by a fine not exceeding ten million won. <Amended on Dec. 29, 1995>
- (2) A person who commits the crime of Article 367 by the methods paragraph (1) shall be punished by imprisonment with labor for a limited term of at least one year or by a fine not exceeding 20 million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제370조 (경계침범)

경계표를 손괴, 이동 또는 제거하거나 기타 방법으로 토지의 경계를 인식 불능하게 한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 1995. 12. 29.>

Article 370 (Trespassing Boundary)

A person who, by destroying, damaging, altering, or removing a boundary sign or by any other methods, obliterates a boundary line of land, shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding five million won. <Amended on Dec. 29, 1995>

제371조 (미수범)

제366조, 제367조와 제369조의 미수범은 처벌한다.

Article 371 (Attempts)

Attempts to commit any crime of Articles 366, 367, and 369 shall be punished.

제372조 (동력)

본장의 죄에는 제346조를 준용한다.

Article 372 (Energy)

@Article 346 shall apply mutatis mutandis to the crimes of this Chapter.

부칙 <293, 1953. 9. 18.>

제1조 (구형법 기타 법령과 형의 경중)

본법 또는 본법 시행후에 시행된 다른 법률이나 명령(以下 다른 新法令이라고 稱한다)과 본법 시행직전의 형법(以下 舊刑法이라고 稱한다), 다른 법률, 명령, 포고나 법령(以下 다른 舊法令이라고 稱한다) 또는 본법 시행전후에 걸쳐서 시행중인 다른 법률, 명령, 포고나 법령(以下 다른 存續法令이라고 稱한다)에 정한 형의 경중은 제50조에 의한다.

제2조 (형의 종류의 적용례)

- ①본법 시행전에 범한 죄에 대한 형의 경중의 비교는 가장 중한 형의 장기 또는 다액에 의한다.
- ②가장 중한 형의 장기 또는 다액에 경중이 없는 때에는 그 단기 또는 소액에 의한다.
- ③전2항에 의하여 형의 경중을 정할 수 없는 때에는 병과할 다른 형이 있는 것을 중한 것으로 하고 선택할 다른 형이 있는 것을 경한 것으로 한다.
- ④전3항의 경우에 형을 가중감경할 때에는 구형법 또는 본법에 의하여 형의 가중 또는 감경한 뒤에 형의 비교를 한다.

제3조 (범인에게 유리한 법의 적용)

본법 시행전에 범한 죄에 대하여는 형의 경중에 관한 것이 아니더라도 범인에게 유리한 법을 적용한다.

제4조 (1개의 죄에 대한 신구법의 적용례)

- ① 1개의 죄가 본법 시행전후에 걸쳐서 행하여진 때에는 본법 시행전에 범한 것으로 간주한다.
- ② 연속범 또는 견련범이 본법 시행전후에 걸쳤을 때에는 본법 시행전에 범한 것만을 1죄로 한다.

제5조 (자격에 관한 형의 적용제한)

본법 시행전에 범한 죄에 대하여 본법 또는 다른 신법령을 적용할 때에도 본법 제43조는 적용하지 아니한다.

제6조 (경합범에 대한 신법의 적용례)

본법 시행전에 범한 수죄 또는 그와 본법 시행후에 범한 죄가 경합범인 때에는 본법의 경합범의 규정에 의한다.

제7조 (형의 효력)

구형법, 다른 구법령 또는 존속법령에 규정된 형은 본법에 의하여 규정된 것과 동일한 효력을 가진다.

제8조 (총칙의 적용례)

- ① 본법 시행전에 범한 죄에 대한 형의 양정, 집행, 선고유예, 집행유예, 면제, 시효 또는 소멸에 관하여는 본법을 적용한다. 누범 또는 가석방에 관하여도 같다.
- ② 본법 시행전에 선고된 형이나 그 집행유예 또는 처분된 가출옥의 효력은 이미 소멸되지 아니하는 한 본법의 해당규정에 의한다.
- ③ 전2항의 경우에는 본법 제49조단행, 제58조제1항, 제63조, 제69조제1항단행, 제74조와 물수나 추정의 시효에 관한 규정을 적용하지 아니한다.

제9조 (구형법의 인용조문)

다른 존속법령에 인용된 구형법조문은 본법중에 그에 상당한 조문으로 변경된 것으로 한다.

제10조 (폐지되는 법률등)

본법 시행직전까지 시행되던 다음의 법률, 포고 또는 법령은 폐지한다.

- 1. 구형법
- 2. 구형법시행법
- 3. 폭발물취체벌칙
- 4. 외국에서유통하는화폐,은행권의위조,변조와모조에관한법률
- 5. 우편법 제48조, 제55조제1항중 제48조의 미수범, 동조제2항, 제55조의 2와3
- 6. 인지범죄처벌법
- 7. 통화와증권모조취체법
- 8. 결투죄에관한건
- 9. 폭력행위등처벌에관한법률
- 10. 도범등의방지와처벌에관한법률
- 11. 미군정법령 제70호(婦女子의賣買 또는그賣買契約의禁止)
- 12. 미군정법령 제120호(罰金の増額과特別審判員の管轄權等)
- 13. 미군정법령 제172호(優良한受刑者釋放令)

14. 미군정법령 제208호(抗命罪와海賊罪其他犯罪)

제11조 (시행일)

본법은 단기 4286년 10월 3일부터 시행한다.

ADDENDA <Act No. 293, Sep. 18, 1953>

Article 1 (Previous Criminal Act, Other Acts and Subordinate Statutes and Relative Gravity of Punishment)

The relative severity between punishments provided by this Act including Acts and subordinate statutes (hereinafter referred to as "other new Acts and subordinate statutes") enforced after this Act comes into effect, and the previous Criminal Act (hereinafter referred to as the "Previous Criminal Act") Code including Acts and subordinate statutes, proclamation (hereinafter referred to as "other repealed Acts and subordinate statutes") repealed by this Act as well as Acts and subordinate statutes, and proclamation (hereinafter referred to as "other existing Acts and subordinate statutes") prior existing Act presently in force, shall be determined by Article 50.

Article 2 (Comparison of Different Kinds of Punishment)

- (1) The comparison of relative severity of punishment for crimes committed before the enforcement of this Act shall be determined by the maximum period of confinement or the maximum fine.
- (2) When the relative severity cannot be determined by the maximum period of confinement or the maximum fine, it shall be determined by the minimum period of confinement or a fine.
- (3) If it is impossible to determine the relative severity of penalty by reference to the preceding two paragraphs, the penalty which provides other punishment to be concurrently imposed shall be deemed to be the gravest and the penalty which has other punishment to be made optional shall be deemed to be the next gravest.
- (4) Increase or reduction of penalty, if any, shall be made in accordance with previous Act or this Act before comparison of penalty provided in the preceding three paragraphs is made.

Article 3 (Application of Most Favorable Act to Criminal)

In regard to the crimes committed before the enforcement of this Act, the Act which is more favorable to the offender shall be applied even though it has no connection with the relative gravity of the penalty.

Article 4 (Application of Previous and New Act to One Crime)

- (1) If a crime is committed before and after the enforcement of this Act, it shall be deemed to have been committed before the enforcement of this Act.
- (2) If continuing crime or a connected crime begins before and extends after the enforcement of this Act, the Act which was in effect before the enforcement of this Act shall be deemed to be the one violated.

Article 5 (Limited Application of Punishment concerning Qualification)

In regard to the crime committed before the enforcement of this Act, Article 43 shall not be applicable even if this Act or other new Acts and subordinate statutes are applicable.

Article 6 (Application of New Act to Concurrent Crime)

When several crimes committed before the enforcement of this Act or crimes committed after the enforcement of this Act together with prior offenses constitute a concurrent crime, the provisions of this Act referring to concurrent crime shall apply.

Article 7 (Effect of Punishment)

The punishment provided by the previous Criminal Act, other repealed Acts and subordinate statutes, or existing Acts and subordinate statutes shall have the same effect as provided by this Act.

Article 8 (Application of General Rules)

(1) The provision of this Act shall apply to the crimes committed before the enforcement of this Act, regarding the determination of punishment, execution of the punishment, suspension of imposition of sentence, suspension of execution of sentence, exemption of punishment, prescription or extinction. The same shall apply to the repeated crimes and provisional release.

(2) The penalty pronounced before the enforcement of this Act, the suspension of execution of sentence or the effect of provisional release shall follow the relevant provisions of this Act as long as extinction has not occurred.

(3) In the preceding two paragraphs, the provisions of proviso of Articles 49, 58 (1) and 63, and the proviso of Articles 69 (1), Article 74 and the provisions concerning prescription of confiscation or additional collection shall not be applicable.

Article 9 (Quotation of Article from Old Criminal Act)

@Articles of the previous Criminal Act quoted in other existing Acts and subordinate statutes shall be regarded as changed to the corresponding Articles of this Act.

Article 10 (Acts to be Repealed)

The following Acts, proclamations, or Acts and subordinate statutes in force just prior to the enforcement of this Act are hereby repealed:

1. Previous Criminal Act;
2. Act for enforcement of the previous Criminal Act;
3. Penal Provision of Control of Explosives;
4. Act concerning Counterfeit, Alteration, or Imitation of Coin or Bank notes Circulated Abroad;
5. The provision of Articles 48 and 55 (1) relating to "attempts of offenses as mentioned in Article 48" and the provision of Articles 55 (2), 55-2 and 55-3 of the Postal Services Act;
6. Act for Punishment in relation to Revenue Stamps;
7. Act on Imitation of Currency and Securities;
8. Matters concerning Duels;
9. Act relating to Punishment for Act of Violence, etc.;

10. Act concerning prevention of and Dealing with Theft, Robbery, etc.;
11. USAMGIK Ordinance No. 70 (Sale of Females Prohibited);
12. USAMGIK Ordinance No. 120 (Increase of Fine and the Right of Jurisdiction, etc. of Special Judicial Officer);
13. USAMGIK Ordinance No. 172 (Ordinance for Parole of Prisoners);
14. USAMGIK Ordinance No. 208 (Crimes for Disobedience, Piracy and others).

Article 11 (Date of Enforcement)

This Act shall enter into force on October 3, 4286 Dangi (1953 A.D.).

부칙 <2745, 1975. 3. 25.>

이 법은 공포한 날로부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 2745, Mar. 25, 1975>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <4040, 1988. 12. 31.>

이 법은 공포한 날로부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 4040, Dec. 31, 1988>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <5057, 1995. 12. 29.>

제1조 (시행일)

이 법은 1996년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제59조의2, 제61조제2항, 제62조의2, 제64조제2항, 제73조의2제2항의 개정규정과 제75조의 개정규정중 보호관찰에 관한 사항은 1997년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 (일반적 적용례)

이 법은 이 법 시행전에 행하여진 종전의 형법규정위반의 죄에 대하여도 적용한다. 다만, 종전의 규정이 행위자에게 유리한 경우에는 그러하지 아니하다.

제3조 (1개의 행위에 대한 경과조치)

1개의 행위가 이 법 시행전후에 걸쳐 이루어진 경우에는 이 법 시행이후에 행한 것으로 본다.

제4조 (형에 관한 경과조치)

이 법 시행전에 종전의 형법규정에 의하여 형의 선고를 받은 자는 이 법에 의하여 형의 선고를 받은 것으로 본다. 집행유예 또는 선고유예를 받은 경우에도 이와 같다.

제5조 (다른 법령과의 관계)

이 법 시행당시 다른 법령에서 종전의 형법 규정(章의 題目을 포함한다)을 인용하고 있는 경우에 이 법중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 법의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

ADDENDA <Act No. 5057, Dec. 29, 1995>

Article 1 (Date of Enforcement)

This Act shall enter into force on July. 1, 1996 : Provided, That the revised provisions of Articles 59-2, 61 (2), 62-2, 64 (2), 73-2 (2), and matters of the revised provisions of Article 75 concerning the probation, shall enter into force on January 1, 1997.

Article 2 (Examples of General Application)

This Act shall also apply to any crimes as prescribed by the previous Criminal Act and committed before this Act enters into force: Provided, That this shall not apply where the previous provisions are favorable to the offender.

Article 3 (Transitional Measures concerning Single Act)

If a single act is performed before and after the enforcement of this Act, it shall be considered to have been performed after this Act enters into force.

Article 4 (Transitional Measures concerning Punishment)

Any person who is sentenced to any punishment pursuant to the provisions of the previous Criminal Act before this Act enters into force, shall be considered to have been sentenced to the punishment under this Act. The same shall also apply where he/she is sentenced to a stay of execution or is subject to a stay of sentence.

Article 5 (Relation with Other Acts and Subordinate Statutes)

Where other Acts and subordinate statutes cite the provisions (including the subtitles of Chapters) of the previous Criminal Act, at the time this Act enters into force, if the provisions corresponding to them are included in this Act, such corresponding provisions of this Act shall be considered to have been cited in lieu of previous provisions.

부칙 <5454, 1997. 12. 13.>

이 법은 1998년 1월 1일부터 시행한다. < >

ADDENDUM <Act No. 5454, Dec. 13, 1997>

This Act shall enter into force on January 1, 1998. (Proviso Omitted.)

부칙 <6543, 2001. 12. 29.>

이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 6543, Dec. 29, 2001>

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.

부칙 <7077, 2004. 1. 20.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 7077, Jan. 20, 2004>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <7427, 2005. 3. 31.>

제1조 (시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, ...생략... 부칙 제7조(제2항 및 제29항을 제외한다)의 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 내지 제7조 생략

ADDENDA <Act No. 7427, Mar. 31, 2005>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation; provided,... <Omitted>... the provisions of Article 7 of the Addenda (excluding paragraph (2) and (29)) shall enter into force on January 1, 2008

Articles 2 through 7 Omitted.

부칙 <7623, 2005. 7. 29.>

①(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

②(적용례) 이 법은 이 법 시행 전에 행하여진 죄에 대하여도 적용한다. 다만, 종전의 규정을 적용하는 것이 행위자에게 유리한 경우에는 그러하지 아니하다.

ADDENDA <Act No. 7623, Jul. 29, 2005>

(1) (Enforcement Date) This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

(2) (Applicability) This Act shall apply also to the crimes committed before this Act enters into force: Provided, That the same shall not apply where the application of the previous provisions is more favorable to the doer.

부칙 <10259, 2010. 4. 15.>

①(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제305조의2의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

②(가석방의 요건에 관한 적용례) 제72조제1항의 개정규정은 이 법 시행 당시 수용 중인 사람에 대하여도 적용한다.

ADDENDA <Act No. 10259, Apr. 15, 2010>

(1) (Enforcement Date) This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of Article 305-2 shall enter into force on the date of its promulgation.

(2) (Applicability to Requirements for Parole) The amended provisions of Article 72 (1) shall also apply to persons in prison as at the time this Act enters into force.

부칙 <11574, 2012. 12. 18.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(친고죄 폐지에 관한 적용례)

제296조

및 제306조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 저지른 범죄부터 적용한다.

제3조 생략

ADDENDA <Act No. 11574, Dec. 18, 2012>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Abolition of Crimes Prosecutable Only upon Complaint)

The amended provisions of Articles 296 and 306 shall apply, from the first crime committed on or after the date this Act enters into force.

Article 3 Omitted.

부칙 <11731, 2013. 4. 5.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 법률 제11574호 형법 일부개정법률 제296조의 개정 규정 및 부칙 제2조제10항은 2013년 6월 19일부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령과의 관계)

이 법 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「형법」의 규정을 인용한 경우에 이 법 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

ADDENDA <Act No. 11731, Apr. 5, 2013>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)

Article 2 Omitted.

Article 3 (Relation with other Acts and Subordinate Statutes)

A citation of a provision of the former Criminal Act by any other Act or subordinate statute in force as at the time this Act enters into force shall be deemed a citation of the relevant provision of this Act in lieu of the former provision, if such relevant provision exists herein.

부칙 <12575, 2014. 5. 14.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례 및 경과조치)

- ① 제70조제2항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 저지른 범죄부터 적용한다. < 2020. 10. 20.>
- ② 제79조제2항의 개정규정은 이 법 시행 당시 형의 시효가 완성되지 아니한 자에 대해서도 적용한다.

ADDENDA <Act No. 12575, May 14, 2014>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability and Transitional Measures)

(1) The amended provisions of Article 70 (2) shall apply where a person is prosecuted after this Act enters into force.

(2) The amended provisions of Article 79 (2) shall also apply to persons for whom a period of prescription for a sentence has not expired before this Act enters into force.

부칙 <12898, 2014. 12. 30.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 12898, Dec. 30, 2014>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <13719, 2016. 1. 6.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제62조의 개정규정은 공포 후 2년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령과의 관계)

이 법 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「형법」의 규정을 인용한 경우에 이 법 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

ADDENDA <Act No. 13719, Jan. 6, 2016>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of Article 62 shall apply two years after the date of its promulgation.

Article 2 Omitted.

Article 3 (Relation with other Acts and Subordinate Statutes)

A citation of a provision of the former Criminal Act by any other Act or subordinate statute in force as at the time this Act enters into force shall be deemed a citation of the relevant provision of this Act in lieu of the former provision, if such relevant provision exists in this Act.

부칙 <14178, 2016. 5. 29.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 14178, May 29, 2016>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <14415, 2016. 12. 20.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 14415, Dec. 20, 2016>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <15163, 2017. 12. 12.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(시효의 기간에 관한 적용례)

제78조제5호 및 제6호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 재판이 확정되는 경우부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 15163, Dec. 12, 2017>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability concerning Period of Prescription)

The amended provisions of subparagraph 5 and 6 of Article 78 shall apply, from the first case where the judgment has become final on or after the date this Act enters into force.

부칙 <15793, 2018. 10. 16.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 15793, Oct. 16, 2018>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <15982, 2018. 12. 18.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 15982, Dec. 18, 2018>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <17265, 2020. 5. 19.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 17265, May. 19, 2020>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <17511, 2020. 10. 20.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 17511, Oct. 20, 2020>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

부칙 <17571, 2020. 12. 8.>

이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 17571, Dec. 8, 2020>

This Act shall enter into one year after the date of its promulgation.

부칙 <19582, 2023. 8. 8.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제251조, 제254조, 제272조 및 제275조의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(사형의 시효 폐지에 관한 적용례)

제77조, 제78조제1호 및 제80조의 개정규정은 이 법 시행 전에 사형을 선고받은 경우에도 적용한다.

ADDENDA <Act No. 19582, Aug. 8, 2023>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of Articles 251, 254, 272, and 275 shall enter into force six months after the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Abolition of Prescription of Death Penalty)

The amended provisions of Article 77, subparagraph 1 of Article 78, and Article 80 shall also apply where a death penalty is imposed before this Act enters into force.

Last updated : - -